RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

APDP
AUTORITÉ DE PROTECTION
DES DONNÉES PERSONNELLES



RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITÉS 2024







La TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES 1

LE MOT DU PRÉSIDENT 11

PREMIÈRE PARTIE 14

LE FONCTIONNEMENT ET LES ACTIVITES DE L'INSTITUTION

CHAPITRE I : 15

LE FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUTION

I- L'APDP ET SES MISSIONS 15

II- LES INNOVATIONS DU NOUVEAU RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET LES DISPOSITIONS RÈGLEMENTAIRES ADOPTÉES EN 2024 18

A - Le Règlement Intérieur 19

B - Labellisation modifiée 19

C - Certification DPO 21

D - Certification de conformité 23

III- L'ORGANISATION INTERNE DE L'APDP 24

A - Désignation et installation de nouveaux conseillers 24

B - Changement de logo et de charte graphique 28

C - Gestion des Ressources Humaines 29

D - Budget 29

1 - Mobilisation des ressources 29

2 - Etat d'effectif 30

CHAPITRE II : 32

LES ACTIVITES DE L'INSTITUTION

I - LES ACTIVITES AU PLAN NATIONAL 32

A - Régulation 32

B - Contrôles et sanctions 36

C - Sensibilisation et formation de différents acteurs 36

1 - Célébration de la journée mondiale de protection des données personnelles 36

2 - Organisation de l'atelier sur la conformité et la gestion des données personnelles 38

3 - Ateliers de formation des agents de l'ANIP, de l'UGP, des secrétaires d'arrondissement, des chefs d'état civil sur le droit de la protection des données à caractère personnel 39

4 - Organisation d'une journée portes ouvertes 40

5 - Atelier de formation des Compagnies aériennes et des Agences de voyage 40

6 - Atelier sur la protection des données personnelles au profit des femmes et des enfants 41

7 - Formation des Délégués à la Protection des Données Personnelles 42

8 - Autres activités de sensibilisations 42

D - Coopération avec des organismes et institutions de la République 47

E - Tenue des sessions plénières 47

II - LES ACTIVITES AU PLAN INTERNATIONAL 80

A - Interactions dans le cadre du renforcement de la protection des données personnelles dans le monde 80

B - Les rencontres statutaires et institutionnelles 81

C - Les missions d'immersion et de formation 82

DEUXIÈME PARTIE 84

ENJEUX ET PERSPECTIVES

CHAPITRE I : 85

LES ENJEUX DE LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

I - L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET LA VIE PRIVÉE 85

Contexte 85

A - Les enjeux de la vie privée face à l'intelligence artificielle 85

B - Les cadres de protection existants 86

C - Vers une IA éthique et respectueuse de la vie privée 86

II - VIDÉOSURVEILLANCE ET VIDÉOPROTECTION : LES RÉGIMES DE TRAITEMENT APPLICABLES 87

A - Un contexte d'usage croissant des dispositifs de captation d'images 87

B - Une distinction nécessaire : vidéosurveillance et vidéoprotection 87

C - Les régimes juridiques applicables aux traitements par vidéosurveillance 89

1 - Le régime de déclaration 89

2 - Le régime d'autorisation 89

D - Les obligations générales du responsable de traitement 90

E - Les dérives observées et les risques pour les droits fondamentaux 91

F - Perspectives et recommandations de l'APDP 91

III - LES OBLIGATIONS LÉGALES ET RÉGLEMENTAIRES DE SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION 91

Contexte 91

A - Principales obligations légales et réglementaires 92

B - Cadre juridique de référence 92

C - Sanctions et enjeux de non-conformité 93

Conclusion 93

CHAPITRE II : 94

LES PERSPECTIVES

I - BESOINS EN TERMES DE RESSOURCES MATÉRIELLES 94

A - Équipements informatiques et numériques 94

B - Outils de cybersécurité 94

B - Équipements de sensibilisation et de communication 95

D - Mobilier et infrastructure 95

E - Logiciels spécialisés 95

II - LE RENFORCEMENT DE CAPACITÉ DES CADRES TECHNIQUES 96

III - ACQUISITION D'OUTILS ET MOYENS DE CONTRÔLES ET D'INVESTIGATIONS 96

IV - MOBILISATION DES RESSOURCES FINANCIÈRES 97

CONCLUSION GENERALE 97

LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES

APDP	**A**utorité de **P**rotection des **D**onnées à caractère **P**ersonnel
CNIL	**C**ommission **N**ationale de l'**I**nformatique et des **L**ibertés
TIC	**T**echnologies de l'**I**nformation et de la **C**ommunication
RGPD	**R**èglement **G**énéral sur la **P**rotection des **D**onnées
UAC	**U**niversité d'**A**bomey-**C**alavi
EACE	**E**nsemble **A**rtistique et **C**ulturel des **E**tudiants
WURI	**W**est Africa **U**nique Identification for **R**egional **I**ntegration and Inclusion
ANIP	**A**gence **N**ationale d'**I**dentification des **P**ersonnes
UGP	**U**nité de **G**estion du **P**rojet
DPO	**D**ata **P**rotection **O**fficer
DPD	**D**élégué à la **P**rotection des **D**onnées
UNICEF	**U**nited **N**ations of **I**nternational **C**hildren's **E**mergency **F**und, en français Fonds des Nations Unies pour l'enfance
SIPAO	**S**ystème d'**I**nformation **P**olicière de l'**A**frique de l'**O**uest
SINEB	**S**ystème d'**I**nformation **N**ationale de l'**É**nergie du **B**énin
MEEM	**M**inistère de l'**É**nergie**,** de l'**E**au et des **M**ines
ASIN	**A**gence des **S**ystèmes d'**I**nformation du **N**umérique
CHIC	**C**entre **H**ospitalier **I**nternational de **C**alavi
CCI Bénin	**C**hambre de **C**ommerce et d'**I**ndustrie du **Bénin**
RSU	**R**egistre **S**ocial **U**nique



ANPS	**A**gence **N**ationale de **P**rotection **S**ociale
MASM	**M**inistère des **A**ffaires **S**ociales et de la **M**icrofinance
CNDP	**C**ommission **N**ationale de contrôle de la protection des **D**onnées à caractère **P**ersonnel
GPA	**G**lobal **P**rivacy **A**ssembly
ARS	**A**gence de **R**égulation de la **S**anté
AUF	**A**gence **U**niversitaire de la **F**rancophonie
HI	**H**andicap **I**nternational
CEDEAO	**C**ommunauté **É**conomique des **É**tats de l'**A**frique de l'**O**uest
CNPD	**C**ommission **N**ationale de **P**rotection des **D**onnées
IRD	**I**nstitut de **R**echerche pour le **D**éveloppement
RAPDP	**R**éseau **A**fricain des **A**utorités de **P**rotection des **D**onnées **P**ersonnelles
AFAPDP	**A**ssociation **F**rancophone des **A**utorités de **P**rotection des **D**onnées **P**ersonnelles
IA	**I**ntelligence **A**rtificielle
CNB	**C**ode du **N**umérique du **B**énin
CCTV	**C**losed-**C**ircuit **T**ele**v**ision**,** ou en français télévision en circuit fermé
UE	**U**nion **E**uropéenne
NIS	**N**etwork and **I**nformation **S**ecurity — en français, sécurité des réseaux et des systèmes d'information
ISO	**I**nternational **O**rganization for **S**tandardization — en français, Organisation Internationale de Normalisation
IEC	**International Electrotechnical Commission** — en français, Commission Électrotechnique Internationale
CNIN	**C**entre **N**ational d'**I**nvestigations **N**umériques

LISTE DES TABLEAUX

Tableaux	Titres	Pages
Tableau n° 1	Evolution des subventions de l'APDP depuis 2015	**30**
Tableau n° 2	Effectif du personnel entre 2015 et 2025	**30**
Tableau n° 3	Récapitulatif par trimestre de tous les dossiers vidés au cours de l'année 2024	**34**
Tableau n° 4	Point des sessions plénières de l'année 2024	**48**

LISTE DES GRAPHIQUES

Tableaux	Titres	Pages
Graphique n° 1	Récapitulatif des dossiers du Trimestre 1	**34**
Graphique n° 2	Récapitulatif des dossiers du Trimestre 2	**34**
Graphique n° 3	Récapitulatif des dossiers du Trimestre 3	**35**
Graphique n° 4	Récapitulatif des dossiers du Trimestre 4	**35**
Graphique n° 5	Diagramme circulaire des dossiers de l'année 2024	**35**
Graphique n° 6	Récapitulatif des dossiers vidés par Trimestre	**35**



MOT DU PRESIDENT



Dr Luciano HOUNKPONOU

Président de l'APDP

L'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel joue un rôle fondamental dans la garantie des droits numériques des citoyens. En effet, dans un monde de plus en plus connecté et numérique, la protection des données à caractère personnel s'impose comme un enjeu majeur. L'Afrique, un continent en pleine mutation numérique, n'échappe pas à cette réalité. L'essor des technologies de l'information et de la communication (TIC) a permis un développement rapide de l'économie numérique, mais a également mis en évidence des lacunes dans la protection des données personnelles. Mais qu'est-ce qu'une donnée personnelle ? C'est toute information qui permet, directement ou indirectement, d'identifier une personne physique. Peu importe que cette identification soit faite par le nom, le visage, un numéro, une adresse, une voix, un identifiant numérique, même une combinaison de plusieurs données.

Ces données, qu'il s'agisse de données d'identité, financières, ou comportementales, sont collectées et traitées massivement à travers divers canaux numériques. Pour garantir une gestion éthique et responsable de ces informations sensibles, le Bénin à l'instar des Etats africains a pris des mesures législatives et créé une institution dédiée à leur protection. Cependant, des défis persistent, tant en termes de mise en œuvre que de gouvernance. Cette dissertation analyse les acquis, les défis et les opportunités de la protection des données à caractère personnel en Afrique, en mettant en lumière les efforts déployés et les perspectives pour l'avenir.

L'un des acquis majeurs en matière de protection des données en Afrique et plus précisément dans notre pays réside dans l'adoption de législations spécifiques. L'Union africaine a pris des mesures pour harmoniser la protection des données personnelles à travers plusieurs instruments. Le Protocole de Malabo (2014) et la Charte africaine sur la gouvernance de l'Internet et des données personnelles sont des exemples marquants d'engagements sur le plan régional. Ce cadre juridique appelle les États membres à renforcer la protection des données personnelles et à garantir les droits des citoyens face aux nouvelles technologies.

À l'échelle nationale, plusieurs pays africains ont adopté des lois sur la protection des données. Le Bénin a ainsi créé l'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel (APDP) mais avait déjà, dès 2009, mis en place la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) , qui est un acteur clé de la régulation et du contrôle des pratiques relatives aux données personnelles. Des pays

comme le Sénégal, le Maroc, le Mali, le Burkina, le Niger, le Ghana, le Nigéria et l'Afrique du Sud, le Togo etc., ont également mis en place des législations dans ce domaine, s'inspirant des meilleures pratiques internationales comme le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) de l'Union européenne.

Le présent rapport élaboré en application des dispositions de l'article 481, alinéa 2 de la loi n° 2017-20 du 20 avril 2018 portant Code du numérique en République du Bénin, telle que modifiée par la loi n° 2020-35 du 06 janvier 2021, rend compte des activités menées par l'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel (APDP) tout au long de l'année 2024.

L'année 2024 marque un changement de gouvernance durant cette troisième mandature toujours en cours. En effet, le décret n° 2024-740 du 31 janvier 2024 portant nomination à l'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel, a eu comme conséquence la fin du mandat de certains conseillers, la désignation d'autres en remplacement et l'élection d'un nouveau Président qui est entré en fonction le 12 mars 2024 après la cérémonie de prestation de serment à la Cour suprême à Porto-Novo.

Au regard de la protection des données à caractère personnel, les défis à relever étaient nombreux et pressants : la collecte effrénée et massive de données sans formalités préalables, le non-respect de leurs obligations par les responsables de traitement, la méconnaissance par les citoyens (personnes concernées) de leurs droits afin d'en réclamer ou exiger la jouissance, les détournements de finalités et bien d'autres atteintes, manquements et violations prenaient une proportion exponentielle, surtout avec l'entrée en scène de l'Intelligence Artificielle. Pour l'APDP, Il était devenu impérieux, voire urgent d'innover, d'explorer d'autres méthodes d'approche pour tenir son rang parmi les acteurs de l'écosystème du numérique et surtout être la figure de proue de la protection des données à caractère personnel, telle que prévue par le Livre Vème du Code du numérique.

Dès son entrée en fonction, le Président, fort de l'appui du Rapporteur, de l'ensemble des Conseillers et de Madame la Commissaire du Gouvernement, a tout de suite imprimé à l'Institution son leadership marqué par une gestion participative et collaborative.

Le fonctionnement à l'interne a connu une rationalisation plus poussée. Les formations et sensibilisations de divers groupes cibles, les actions de régulation marquées par des procédures de mise en conformité, les correspondances de relance et de mise en demeure, les contrôles à distance ou sur site, parfois inopinés, les procédures contentieuses, tout cela s'est accentué.

Ayant présent à l'esprit le statut d'indépendance conféré à l'APDP par l'article 463 du Code du numérique, les rencontres et séances de travail avec les structures gouvernementales, les autres institutions publiques et même privées, les acteurs de l'écosystème du numérique se sont multipliées. Un accent particulier a été mis sur la communication institutionnelle. À cet effet, les canaux digitaux ont été largement mis à contribution. En effet, le constat peu reluisant est que, depuis 2009, une institution dédiée à la protection des données à caractère personnel existe au Bénin, et qu'elle demeure très peu connue.

Pour être efficace, le champ d'action territoriale des activités de protection des données personnelles et de la vie privée ne peut se limiter à la sphère géographique de la République du Bénin. La coopération avec les autorités

de protection des données personnelles de plusieurs autres pays de l'Afrique et même au-delà s'est intensifiée, de même que la participation active aux travaux des diverses associations auxquelles l'APDP a adhéré. Cette dynamique va se poursuivre en 2025 avec des initiatives plus hardies, car la mission n'est pas de tout repos et impose une veille permanente.

PREMIERE PARTIE :

LE FONCTIONNEMENT ET LES ACTIVITES DE L'INSTITUTION

Chapitre I
LE FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUTION

Instituée par la loi n° 2017- 20 du 20 Avril 2018, telle que modifiée par la loi n° 2020-35 du 06 janvier 2021 portant Code du numérique en République du Bénin, l'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel (APDP), à l'instar de toute institution, est régie par des règles, des normes et des procédures.

I- L'APDP et ses missions

Le législateur, à travers le livre Vème du Code du numérique a défini l'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel (APDP) et ses missions.


RÉPUBLIQUE DU BÉNIN
Fraternité - Justice - Travail

Loi n° 2017-20 du 20 avril 2018 portant Code du numérique en République du Bénin, telle que modifiée par la loi n°2020-35 du 06 janvier 2021

JO, 12ème année, N° 09 bis du 02 mai 2018 N° spécial

Livre 5ème consacré à la Protection des Données à Caractère Personnel
P. 339

APDP

Conformément à l'article 462 : « L'Autorité de protection des données à caractère personnel, en abrégé « APDP », ci-après désignée Autorité, veille à l'application des dispositions du présent Livre et au respect de la vie privée en général sur le territoire de la République du Bénin ». Quant à l'article 463, il dispose : ***« L'Autorité est une structure administrative indépendante dotée de personnalité juridique, de l'autonomie administrative, financière et de gestion. Elle exerce une mission de service public et ne reçoit d'instruction d'aucune autorité administrative et politique »***.

La présente rubrique va mettre en relief de manière exhaustive, l'entièreté des missions et pouvoirs dévolus à l'Institution par l'article 483 du Code du numérique :

« L'Autorité s'assure que les technologies de l'information et de la communication (TIC) ne comportent pas de menace au regard des libertés publiques et de la vie privée.

Elle veille à ce que les traitements des données à caractère personnel soient mis en œuvre conformément aux dispositions du présent Livre (Livre Vème).

À ce titre, l'Autorité est en charge :

1. *de répondre à toute demande d'avis ou recommandation portant sur un traitement de données à caractère personnel ;*

2. *d'émettre de sa propre initiative des avis motivés ou des recommandations sur toute question relative à l'application des principes fondamentaux de la protection de la vie privée dans le cadre du présent Livre, ainsi que des lois contenant des dispositions relatives à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;*

3. *d'informer les personnes concernées et les responsables de traitement de leurs droits et obligations ;*

4. *d'autoriser ou refuser les traitements de fichiers dans un certain nombre de cas, notamment les fichiers sensibles ;*

5. *de recevoir les formalités préalables à la création de traitement des données à caractère personnel et, le cas échéant, autoriser ces traitements ;*

6. *de recevoir, par la voie postale ou par voie électronique, les réclamations, les pétitions et les plaintes relatives à la mise en œuvre des traitements des données à caractère personnel et informer leurs auteurs des suites données à celles-ci, notamment si un complément d'enquête ou une coordination avec une autre autorité de protection nationale est nécessaire ;*

7. *d'effectuer, sans préjudice de toute action devant les tribunaux, des enquêtes, soit de sa propre initiative, soit à la suite d'une réclamation ou à la demande d'une autre Autorité de protection nationale, et d'informer la personne concernée, si elle l'a saisie d'une réclamation, du résultat de ses enquêtes dans un délai raisonnable ;*

8. *d'informer sans délai l'autorité judiciaire pour certains types d'infractions dont elle a connaissance ;*

9*. d'informer, sans délai, le Procureur de la République, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, des violations des dispositions du présent Livre, constitutives d'infractions pénales ;*

10. *d'informer l'Assemblée nationale, le Gouvernement ou d'autres institutions politiques, ainsi que le public, de toute question relative à la protection des données à caractère personnel ;*

11. *de conduire de fréquentes consultations avec des parties prenantes sur des questions que l'Autorité considère comme pouvant nuire à la protection effective des données à caractère personnel pour les services, les installations, les appareils ou les annuaires au titre du présent Livre (Livre Vème) ;*



12. *de requérir des experts ou agents assermentés, en vue de participer à la mise en œuvre des missions de vérification portant sur tout traitement des données à caractère personnel sur le territoire de la République du Bénin ;*

13. *de veiller au respect des autorisations et consultations préalables ;*

14. *de prononcer la rectification, l'effacement ou la destruction de toutes les données lorsqu'elles ont été traitées en violation des dispositions du présent Livre et la notification de ces mesures aux tiers auxquels les données ont été divulguées ;*

15. *de demander au responsable du traitement ou au sous-traitant de satisfaire aux demandes d'exercice des droits prévus par les dispositions du présent Livre présentées par la personne concernée ;*

16. *de prononcer des sanctions, administratives et pécuniaires, à l'égard des responsables de traitement ;*

17. *de mettre à jour un répertoire des traitements des données à caractère personnel et à la disposition du public ;*

18. *de surveiller les faits nouveaux présentant un intérêt, dans la mesure où ils ont une incidence sur la protection des données à caractère personnel, notamment l'évolution des technologies de l'information et des communications et celle des pratiques commerciales ;*

19. *d'informer le responsable du traitement ou le sous-traitant d'une violation alléguée des dispositions régissant le traitement des données à caractère personnel et, le cas échéant, d'ordonner au responsable du traitement ou son sous-traitant de remédier à cette violation par des mesures déterminées, afin d'améliorer la protection de la personne concernée ;*

20. *de conseiller les personnes physiques ou morales qui procèdent à des traitements des données à caractère personnel ou à des essais ou expériences de nature à aboutir à de tels traitements ;*

21. *d'autoriser ou refuser des transferts transfrontaliers de données à caractère personnel vers des États tiers ;*

22. *de sensibiliser le public aux risques, aux règles, aux garanties et aux droits relatifs au traitement des données à caractère personnel. Les activités destinées spécifiquement aux enfants, personnes âgées ou personnes gravement malades ou à tous ceux qui ne peuvent pas être en mesure de comprendre la portée des activités qui leur sont proposées, font l'objet d'une attention particulière ;*

23. *de faire des propositions de modifications législatives ou réglementaires susceptibles de simplifier et d'améliorer le cadre législatif et réglementaire à l'égard du traitement des données ;*

24. *d'homologuer les codes de conduite et de recueillir et d'autoriser, le cas échéant, les projets, modifications ou prorogations desdits codes ;*

25. *de mettre en place des mécanismes de coopération avec les autorités de protection des données à caractère personnel d'États tiers dont le partage d'informations et l'assistance mutuelle ;*

26. *de participer aux négociations internationales en matière de protection des données à caractère personnel.*

L'accomplissement des formalités auprès de l'Autorité est gratuit pour la personne concernée. Lorsque les demandes sont manifestement excessives, en raison, notamment, de leur caractère répétitif, l'Autorité peut, néanmoins, exiger le paiement de frais ou ne pas prendre les mesures sollicitées par la personne concernée. Il incombe à l'Autorité d'établir le caractère manifestement excessif de la demande ».

II- Les innovations du nouveau Règlement intérieur et les dispositions règlementaires adoptées en 2024

En 2024, la plénière de l'APDP a tenu des sessions de régulation aux termes desquelles, il a été adopté un nouveau Règlement intérieur. De même, la décision de l'année 2022 sur la labellisation des formateurs et formations sur les données personnelles a subi une modification. Une décision du Président consécutive à une communication adoptée en session plénière a permis de donner toutes précisions nécessaires à l'exercice des missions de Délégué à la Protection des Données personnelles sur la base d'un contrat de service, prévue à l'article 430, alinéa 6 du Code du numérique.

A- Le Règlement Intérieur

La loi n° 2017-20 du 20 avril 2018 portant Code du numérique en République du Bénin a été modifiée par la loi n° 2020-35 du 06 janvier 2021. S'agissant du Livre Vème dudit code, la modification n'a impacté que l'article 464. Sous l'égide de la loi du 20 avril 2018, l'APDP était composée de onze (11) membres et son Bureau comprenait trois (03) personnes : un Président, un Vice-Président et un Secrétaire. L'article 464 nouveau, issu de la modification a ramené le nombre de conseillers à huit (08) et le Bureau à deux membres, un Président et un Rapporteur.

Du fait de cette modification, une révision du règlement intérieur s'est avérée nécessaire. Elle est intervenue le 29 mai 2024 et a permis de donner un contenu aux attributions du Rapporteur. En substance, ***« Le Rapporteur est responsable des services d'instruction des dossiers de demandes de mise en conformité et de poursuites.***

Il tient le secrétariat des réunions du Bureau et assure la rédaction des comptes rendus de réunion du Bureau.

Il donne lecture des Rapports, avis et recommandations pendant les réunions et les sessions.

Il veille à l'élaboration du rapport annuel d'activités de l'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel.

Il préside dans le respect des règles de conflits, les travaux de l'Autorité en cas d'absence ou d'empêchement du Président.

Il peut se voir confier par le Président des activités qui relèvent des attributions de ce dernier. Il reçoit, le cas échéant, délégation de celui-ci dans le respect du principe d'impartialité et de séparation des fonctions de poursuite et d'instruction, des fonctions de jugement.

En cas de vacance dûment constatée du poste du Président, le Rapporteur assure provisoirement la fonction de Président et convoque la session électorale. La durée de l'exercice de ses fonctions d'intérimaire ne peut excéder une période de trente (30) jours. Aucune délibération ne peut être prise par l'Autorité pendant cette période ».

B- La modification de la Labellisation

Dans le cadre de sa mission de veille, l'APDP a adopté **la décision N° 2022-001/APDP/Pt/SA du 27 avril 2022, signée le 29 avril 2022 et "portant labellisation des formateurs et formations en matière de protection des données personnelles au Bénin".**

Par décision N° 2025-005/APDP/Pt/AP/CA/CTJ du 31 mars 2025, les articles 3 et 4 ont subi quelques modifications.

Article 3 ancien : candidature

« peuvent être candidats au Label « APDP Approuvé », les personnes physiques, les organismes et personnes morales réunissant des formateurs qui :

- *Justifient d'une activité d'enseignement ou de formation d'au moins deux (02) ans ou d'une expérience professionnelle d'au moins trois (03) ans ainsi que d'une formation en matière de protection des données personnelles ;*
- *sont titulaires d'un diplôme universitaire en droit/droit du numérique/droit et Technologie de l'Information et de la Communication ou diplôme équivalent ;*

Les personnes physiques et personnes morales peuvent candidater soit de manière individuelle, soit en réseau avec d'autres organismes candidats lorsqu'ils s'inscrivent dans une même politique qualité
... »

Article 3 nouveau : candidature

« peuvent être candidats au Label « APDP Approuvé », les personnes physiques, les organismes et personnes morales réunissant des formateurs qui :

- ***justifient par des attestations de bonne fin d'exécution de formations en matière de protection des données personnelles durant les trois (03) dernières années ;***
- ***fournissent un diplôme universitaire d'au moins BAC +5 en droit ou en informatique.***

***NB** : le reste sans changement*

Article 4 ancien : dossier de demande

« Les demandes de labélisation sont adressées au Président de l'Autorité de Protection des Données Personnelles par écrit. Elles comportent les éléments suivants :

a) les types d'actions ou formation pour lesquels le label est demandé ;

b) la présentation de la formation, le programme, les compétences attendues et les informations pratiques ;

c) l'autorisation d'enseigner délivrée par le Ministre compétent ;

d) le reçu de paiement des frais d'étude de dossier fixé à cinquante mille (50.000) francs CFA, les fonds sont versés sur le compte bancaire BJ660 01001 0000010443824 74 ouvert dans les livres de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique au profit de l'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel (APDP) contre quittance ».

Article 4 nouveau : dossier de demande

« Les demandes de labélisation sont adressées au Président de l'Autorité de Protection des Données Personnelles par écrit. Elles comportent les éléments suivants :

a) les types d'actions ou formation pour lesquels le label est demandé ;

b) la présentation de la formation, le programme, les compétences attendues et les informations pratiques ;

c) les preuves de l'activité de formation d'au moins trois (03) ans ou des attestations de bonne fin d'exécution de formation en matière de protection des données personnelles durant les trois (03) dernières années ;

d) le reçu de paiement des frais d'étude de dossier fixé à cinquante mille (50.000) francs CFA, les fonds sont versés sur le compte bancaire BJ660 01001 0000010443824 74 ouvert dans les livres de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique au profit de l'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel (APDP) contre quittance ».

Par ailleurs, la délibération n° 2023-002/APDP/Pt/SA du 31 mars 2023, signée le 04 avril 2023 avait fixé le montant de la labellisation à la somme de cinq millions (5.000.000) francs CFA.

Ce montant a été ramené à la somme de trois millions (3.000.000) francs CFA par la décision N° 2024-009/APDP/Pt/AP/CA/CTJ/SA du 25 juin 2024.

C- La certification DPO

Le Code du numérique, en son article 430, alinéa 5 dispose : ***« Le délégué à la protection des données peut être un membre du personnel du responsable du traitement ou du sous-traitant, ou exercer ses missions sur la base d'un contrat de service ».***

Il était nécessaire de clarifier à l'intention de tous ce qu'il fallait entendre par l'expression ***'' exercer ses missions sur la base d'un contrat de service''***.

A cet effet, la session plénière de l'Autorité a adopté le 06 mai 2024 la communication portant **CERTIFICATION DES COMPETENCES DE DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES**.

Il s'en est suivi la Décision n°2024- 008/APDP/Pt/CA/CTJ/SA du 13 juin 2024 portant certification des compétences du **D**élégué à la **P**rotection des **D**onnées Personnelles (**DPD**). Cette décision est composée des sept (07) articles ci-après :

Article 1er : Institution de la certification des compétences de Délégué à la Protection des Données Personnelles

Il est institué une certification des compétences de Délégué à la Protection des Données Personnelles pour toute personne physique ou morale de droit prive désirant exercer les fonctions de délégué a la protection des données personnelles sur la base de contrat de service.

La délivrance de la certification est de la compétence exclusive de l'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel.

Article 2 : Conditions préalables exigées du postulant

Outre les conditions prévues à l'article 430 alinéa 5 du Code du numérique selon lesquelles : *« Le délégué à la protection des données est désigné sur la base de ses qualités professionnelles et, en particulier, de ses connaissances spécialisées du droit et des pratiques en matière de protection des données, et de sa capacité à accomplir les missions visées à l'article 432 »*, conditions qui s'imposent, sans distinction a tout délégué, le postulant doit justifier également d'une maîtrise certaine du droit du numérique.

Une formation en informatique est un atout pour l'exercice de la fonction de délégué à la protection des données personnelles.

A la demande adressée au Président de l'Autorité, la personne physique ou le représentant légal de la personne morale doit joindre :

- un diplôme ou une attestation de Master en droit (droit privé, droit public, droit du numérique, droits humains) délivré par un établissement d'enseignement reconnu par l'Etat ;
- un diplôme ou une attestation de formation sur la protection des données personnelles ;
- la production du diplôme ou de l'attestation de formation sur la protection des données personnelles délivré par un formateur détenteur du label « APDP approuvé » en cours de validité et exerçant sur le territoire de la République du Benin serait un atout ;
- une copie de l'acte de naissance sécurisé, de la carte d'identité biométrique ou du passeport ;
- un casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ;
- un curriculum vitae ;
- la preuve du paiement ou une quittance d'un montant de vingt- cinq mille (25.000) francs CFA représentant les frais d'étude de dossier à verser sur le compte BJ 660 01001 00000104382474 ouvert dans les livres de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique.

Article 3 : Examen de certification

Les épreuves sont apprêtées par l'Autorité et sont constituées de questions à choix multiples (QCM).

L'examen se déroule en présentiel.

La composition se fait au moyen d'une application web qui permet au candidat d'obtenir instantanément sa note.

Seuls les candidats ayant obtenu au moins 70% de bonnes réponses à l'ensemble des questions à choix multiples (QCM) sont retenus.



Article 4 : Montant de la certification

La délivrance de la certification par l'Autorité de Protection des Données Personnelles au candidat ayant obtenu au moins 70% de bonnes réponses est subordonnée au payement d'une somme de deux cent cinquante mille (250.000) francs sur le compte BJ660 01001 000001043824 74 ouvert dans les livres de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique.

Article 5 : Durée de validité de la certification de compétences

La certification des compétences est attribuée pour une durée de deux (2) ans en raison du fait que la technologie en général et le droit du numérique en particulier évoluent constamment, obligeant les délégués à mettre régulièrement à jour leurs connaissances.

Article 6 : Renouvellement de la certification

Le renouvellement de la certification intervient dans les mêmes conditions que celles définies aux articles, 2, 3 et 4 ci-dessus.

Article 7: Dispositions finales

La présente décision prend effet à compter de la date de sa signature. Elle sera publiée au Journal officiel de la République du Benin.

D- Le certificat de mise en conformité

L'APDP a adopté au cours de l'année 2024 en sa session extraordinaire du 08 avril 2024 la délivrance du certificat de conformité. Ce document est délivré aux responsables de traitement ayant satisfait aux injonctions contenues dans la décision à lui notifiée suite à la demande de traitement de données personnelles. Il est valable pour deux (02) ans au même titre que la décision et délivré contre paiement d'un montant selon qu'il s'agisse d'un récépissé de déclaration, d'une autorisation et de la nature de la structure demanderesse. Pour le compte de l'année, cinq (05) certificats de conformité ont été établis et délivrés aux responsables de traitement ayant fait la demande après avoir respecté les injonctions.



III- L'organisation interne de l'APDP

A- Désignation et installation de nouveaux conseillers

Cinq (05) nouveaux membres de l'Autorité ont été désignés par décret n°2024- 740 du 31 janvier 2024 en remplacement des Conseillers de la 3ième mandature partis pour diverses raisons. Les personnes dont les noms suivent : Dr Luciano HOUNKPONOU, Viviane OROU TAMA, Codjo Louis DOSSOU, Charles TOKO et Friggens Jeffrey ADJAVON ont donc prêté serment le mardi 12 mars 2024, devant la Cour Suprême siégeant en audience solennelle.



Dr Luciano HOUNKPONOU



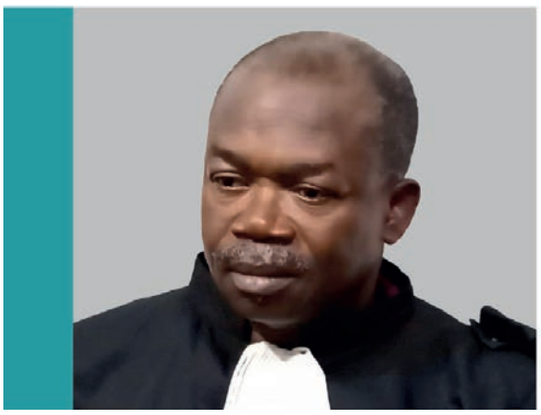
Viviane OROU TAMA



Codjo Louis DOSSOU



Charles TOKO



Friggens Jeffrey ADJAVON

Dans l'après-midi de ce même 12 mars 2024, le Conseil de l'APDP s'est réuni en session plénière élective. A l'unanimité, Monsieur Luciano HOUNKPONOU, avocat au Barreau du Bénin, a été élu Président de l'APDP en remplacement de Monsieur Yvon DETCHENOU.







Dr Luciano HOUNKPONOU
Président



M. Amouda ABOU SEYDOU
Rapporteur



Mme. Viviane OROU TAMA
Conseillère



M. Codjo Louis DOSSOU
Conseiller



M. Charles TOKO
Conseiller



M. Judicaël TANDJIEKPON
Conseiller



M. Claude Dieu-Donné MONTCHO
Conseiller



M. Friggens Jeffrey ADJAVON
Conseiller

B- Changement de logo et de charte graphique

L'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel (APDP) marque une étape significative dans son évolution. L'APDP a présenté officiellement le changement de son logo et de sa charte graphique le 21 août 2024.

Cette refonte reflète la nouvelle orientation stratégique et sa volonté de renforcer son image institutionnelle auprès du grand public, des partenaires et de l'ensemble de ses parties prenantes.

La modernisation du logo et de la charte graphique répond à plusieurs objectifs :

- renforcer la lisibilité et l'impact visuel de son identité.
- créer une cohérence graphique pour tous les supports de communication interne et externe .
- assurer une utilisation harmonieuse du logo sur les supports officiels (papier à en-tête, site web, réseaux sociaux).
- adapter l'image de l'APDP aux évolutions du paysage numérique et réglementaire.

Présentation de quelques illustrations et déclinaisons du nouveau logo, ainsi que du nouveau pied de page (footer) destiné aux correspondances.

C- Gestion des Ressources Humaines

Au 1er janvier 2024, l'APDP compte vingt- sept (**27**) agents dont quatre (**04**) fonctionnaires de l'Etat mis à la disposition de l'Institution par le Ministre du Travail et de la Fonction Publique, dix-neuf (**19**) agents contractuels et quatre (**04**) stagiaires professionnels.

Au 31 décembre 2024, l'APDP compte trente- deux (**32**) agents dont trois (**03**) fonctionnaires de l'Etat mis à la disposition de l'Institution par le Ministre du Travail et de la Fonction Publique, vingt- cinq (**25**) agents contractuels et trois (**03**) stagiaires professionnels.

Cet effectif est en accroissement en raison des nominations de l'Assistant du Président, de la Personne Responsable des Marchés Publics et du recrutement de trois (**03**) Chauffeurs. Par ailleurs, l'agent chargé d'accueil et standardiste a été intégré dans l'effectif du personnel de l'APDP et un fonctionnaire de l'Etat a été remis à disposition du Ministère du Travail et de la Fonction Publique.

D- Budget

En 2024, le budget de l'APDP était équilibré en ressources et emplois à la somme sept cent soixante-treize millions quatre cent trente un mille six cent vingt-huit (**773 431 628**) FCFA.

Les ressources de l'APDP au titre de l'année 2024 sont constituées de la subvention de l'Etat et des prévisions de recettes issues de ses activités qui se décomposent ainsi qu'il suit :

- subvention : 488 277 000
- recettes liées aux formations : 16 000 000
- ressources liées aux pictogrammes : 23 868 000
- trésorerie : 245 286 628

Les budgets de l'Institution ont très peu varié depuis l'exercice 2015, année à laquelle elle a bénéficié pour la première fois de la subvention de l'Etat. Cette subvention représente la principale ressource de son budget. Le tableau ci-dessous présente les subventions de 2015 à 2024.

1- Mobilisation des ressources

Le tableau ci-après présente l'évolution des subventions de l'APDP depuis 2015.

ANNÉE	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
SUBVENTION DE L'ETAT (FCFA)	400.000.000	255.000.000	425.000.000	354.352.000	354.352.000	354.352.000	467.277.000	488.277.000	488.277.000	488.277.000
TAUX D'ACCROISSE-MEMT (%)	-	36,25	66,66	16,62	0	0	31,86	4,49	0	0
TAUX DE MOBILISA-TION	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tableau n°1 : Evolution des subventions de l'APDP depuis 2015.

Entre 2015 et 2024, le budget de l'APDP s'est accru de **22,06%** et a varié d'année en année en dents de scie.

Dans son élan de faire respecter la loi par les responsables de traitement des données personnelles, l'APDP prononce au cours de ses sessions contentieuses des sanctions pécuniaires à l'encontre de ceux d'entre eux qui enfreignent au code du numérique, notamment son livre 5ème. En 2024, ces sanctions ont contraint les contrevenants au paiement des pénalités au Trésor Public à hauteur de 196 850 000 FCFA.

2- Etat d'effectif

L'effectif du personnel entre 2015 et 2025 se présente comme suit :

ANNÉE	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Effectif des Conseillers	11	11	11	11	11	11	8	8	8	8
Effectif du personnel administratif	8	8	14	13	13	19	19	20	23	32
TOTAL	19	19	25	24	24	30	27	28	31	40

Tableau n°2 : Effectif du personnel entre 2015 et 2025

Il convient de préciser que la loi 2009 qui régissait l'APDP (ex- CNIL) a prévu la désignation d'un Commissaire du Gouvernement près l'APDP. Ce n'est qu'en 2016 que cette formalité a été accomplie avec la nomination de madame AHOUANDOGBO TALON Félicité.



Mme Félicité AHOUANDOGBO née TALON

Commissaire du Gouvernement près l'APDP

L'effectif des conseillers a été revu à la baisse et passe de onze (11) à huit (08) à partir de 2021.

Chapitre II
LES ACTIVITES DE L'INSTITUTION

I- Les activités au plan national

A- Régulation

Pour mener à bien sa mission, l'APDP s'est dotée de plusieurs Services Techniques dont celui de la Conformité qui est chargé entre autres d'étudier les demandes d'autorisation aux fins de traitement des données personnelles. Ainsi, au cours de l'année 2024, le Service de la Conformité (SC), sous la responsabilité de son chef, Madame Mariannick OUENDO, a soumis pour étude en sessions plénières aux Conseillers de l'Autorité, **560 dossiers** contre **412 en 2023**.

Après examen desdits dossiers, **476** ont été validés à raison de **357** sous le régime d'autorisation et **119** sous le régime de déclaration contre **un total de 362 demandes autorisées en 2023** ; une augmentation significative de **114 demandes autorisées**. Le nombre de dossiers rejetés durant l'année est de **09**. La plénière a radié **27 dossiers** de son rôle et a reporté l'étude de **48** dossiers pour manque d'informations suffisantes et pour défaut de mesures de sécurité adéquates.

A date, toutes les décisions sont notifiées. Toutefois, il est important de signaler que le retour des responsables de traitement relativement aux décisions à eux notifiées et les difficultés liées à l'application des règles ont motivé le changement de stratégie de l'Autorité, le résultat attendu étant de faciliter la compréhension des décisions et l'exécution des injonctions faites. De ce fait, le format des décisions a été revu. L'Autorité a ainsi opté pour un modèle simplifié des extraits de délibération qui, du reste, prend en compte tous les principes de base en matière de protection de données personnelles. Ce nouveau modèle de décision a permis au cours de l'année d'exercice qui est arrivée à son terme de rattraper le retard observé dans la mise à la disposition des responsables de traitement des décisions issues de l'étude des requêtes au cours de l'année 2022.

Sans qu'il soit nécessaire de citer chaque dossier étudié au cours de l'année, nous pouvons tout de même préciser les différents types de demandes examinées, à savoir :

- les demandes aux fins de traitement de données personnelles (images, sons, vidéos) par des caméras de vidéosurveillance installées dans les structures privées et publiques ;

- les demandes aux fins de traitement de données biométriques par capteurs d'empreinte ;

- les demandes aux fins de traitement des données personnelles via Plateforme (Site web/ Application) ;

- les demandes aux fins de traitement des données personnelles dans le cadre d'étude/enquête sociale/ recherche scientifique (essais cliniques, recherches socio-anthropologiques, ...) ;

- les demandes aux fins de traitement des données personnelles des prestataires, fournisseurs ;

- les demandes aux fins de traitement des données personnelles des salariés dans le cadre de la gestion des ressources humaines (entreprises/structures/ organismes privés et publics) ;

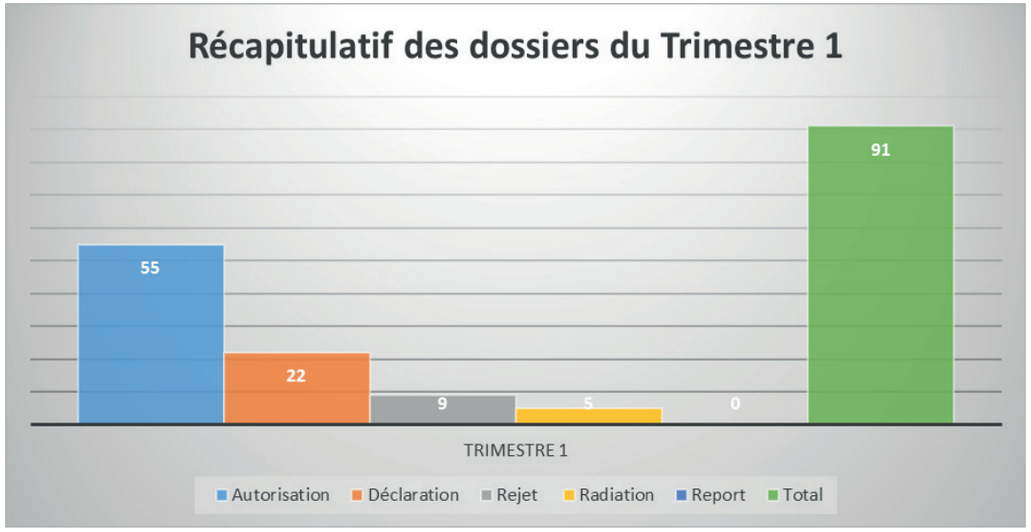
- les demandes aux fins de traitement des données personnelles des clients/ adhérents de structures privées et publiques ;

- les demandes aux fins de traitement des données personnelles des patients (cliniques-cabinets médicaux).

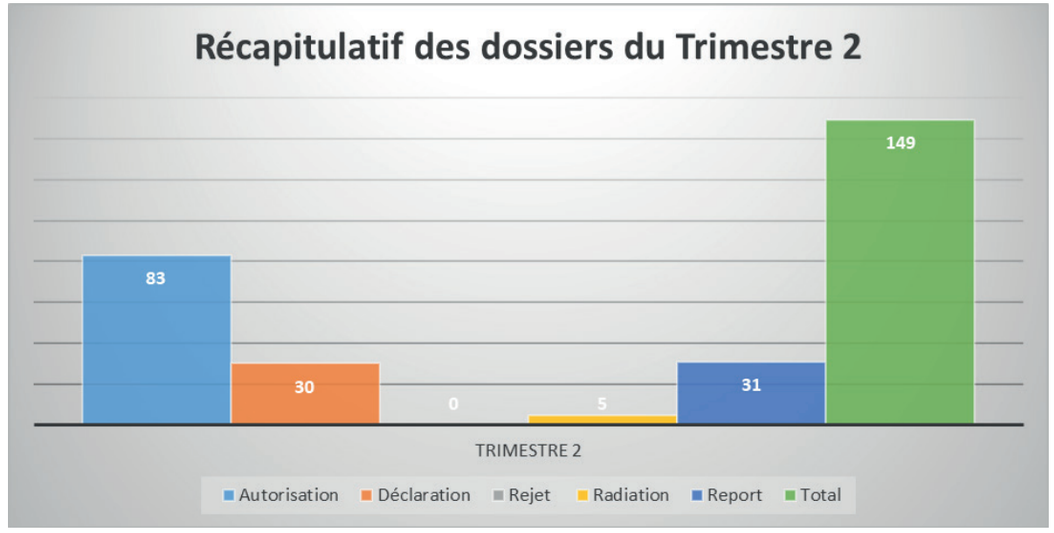
Le tableau ci-après a l'avantage de faire le récapitulatif par trimestre de tous les dossiers vidés au cours de l'année 2024.

	1er trimestre	2ième trimestre	3ième trimestre	4ième trimestre	Total trimestre	
Autorisation	55	83	92	127	357	476 validés
Déclaration	22	30	28	39	119	
Rejet	09	00	00	00	09	36 (rejetés et radiés)
Radiation	05	05	08	09	27	
Report	00	31	09	08	48	
Total	**91**	**149**	**137**	**183**	**560**	

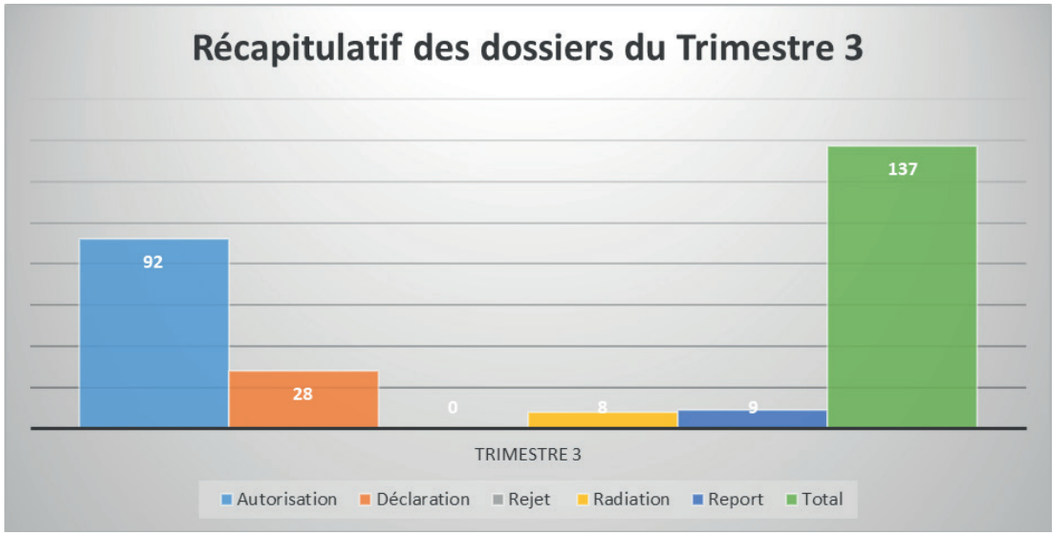
Tableau n°3 : Récapitulatif par trimestre de tous les dossiers vidés au cours de l'année 2024



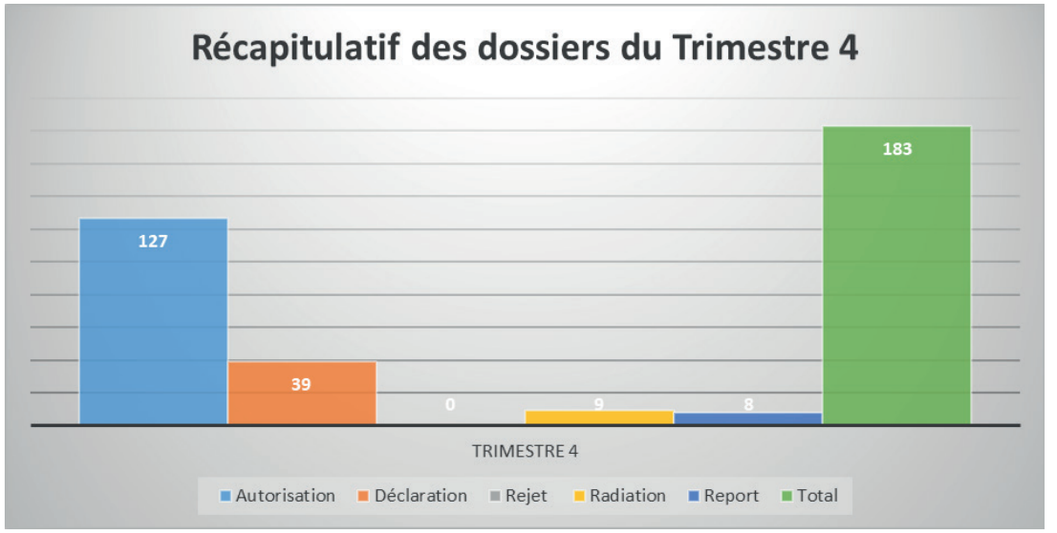
Graphique n°1 : Récapitulatif des dossiers du Trimestre 1



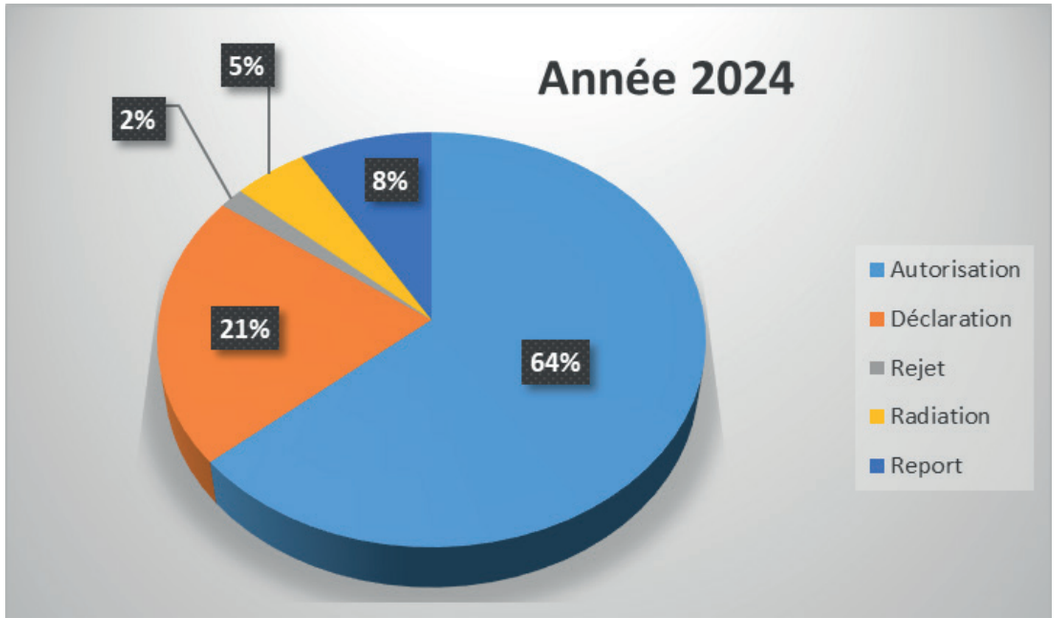
Graphique n°2 : Récapitulatif des dossiers du Trimestre 2



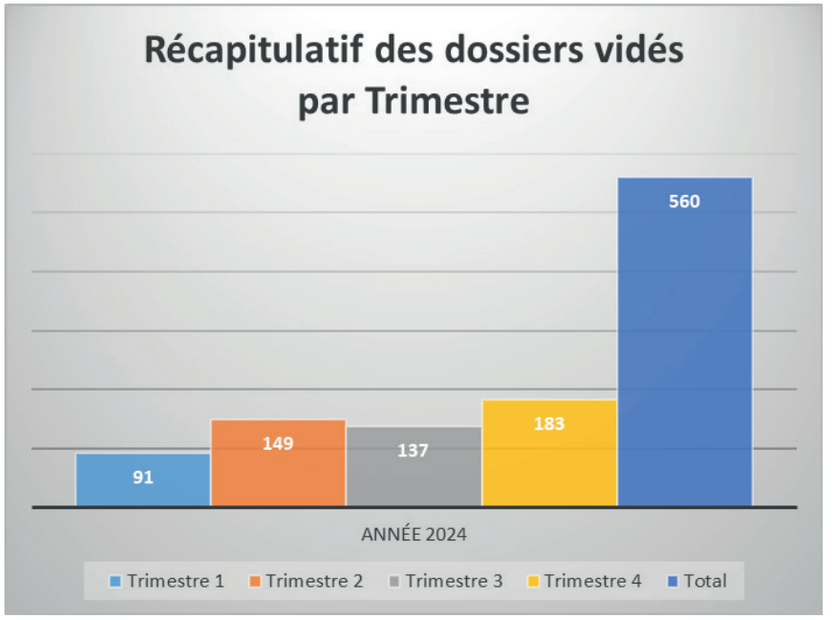
Graphique n°3 : Récapitulatif des dossiers du Trimestre 3



Graphique n°4 : Récapitulatif des dossiers du Trimestre 4



Graphique n°5 : Diagramme circulaire des dossiers de l'année 2024



Graphique n°6 : Récapitulatif des dossiers vidés par Trimestre

B- Contrôles et sanctions

L'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel effectue le contrôle de la conformité des structures traitant les données personnelles selon les exigences du livre 5ème du code du numérique. Ce contrôle se fait sur pièces, à distance, et sur site. La dernière catégorie du contrôle évoqué c'est-à-dire le contrôle sur site a véritablement pris corps au cours de l'année 2024. A cet effet, un planning validé par les conseillers a été exécuté sur toute l'étendue du territoire et prend en compte les structures telles que : les cliniques, les pharmacies, les mairies, les hôtels. Dans la pratique, ces missions de contrôles sur site, qui impliquent la descente des agents assermentés de l'APDP auprès des structures, ont permis à l'Autorité de vérifier la conformité des traitements effectués et le niveau de protection déployé par les responsables de traitement Au total cinquante-deux (52) structures ont été contrôlées, ce qui a permis de constater que la plupart des structures traitent les données personnelles en violation des dispositions du code du numérique, ce qui pourrait donner lieu à des sanctions.

S'agissant des sanctions, l'Autorité, à travers les sessions contentieuses qui ont lieu mensuellement à son siège dont treize (13) dossiers examinés cette année, a rendu des décisions d'avertissement et de sanctions pécuniaires à l'encontre des responsables de traitement ayant commis des manquements graves et n'ayant pas respecté les mises en demeure qui leur ont été adressées. Les sanctions pécuniaires prononcées sont comprises entre un (01) million et sept-millions deux-cents (7 200.000) FCFA.

C- Sensibilisation et formation de différents acteurs

1- Célébration de la journée mondiale de protection des données personnelles



Le monde entier célèbre les 28 janvier de chaque année, la journée mondiale de la protection des données personnelles. Pour cette édition 2024, l'APDP a organisé plusieurs activités pour commémorer cette journée. Au nombre de ces activités, nous pouvons retenir :

- **Envoi des mails et du message institutionnel**
  Le 28 janvier 2024, l'Autorité a envoyé un message institutionnel : « ***Prenez le contrôle de vos données personnelles. Exercez vos droits ! contactez l'APDP au 150 et à contact@apdp.bj*** » à tous les abonnés des réseaux GSM du Bénin afin d'éveiller la conscience populaire sur le régime de protection des données personnelles.

Conférence de presse

Une conférence de presse a été organisée le vendredi 26 janvier au siège de l'APDP et animée par un collège de conseillers constitué de Amouda ABOU-SEYDOU, Euric GUIDI et Claude Dieudonné MONTCHO. L'essentiel du message délivré aux journalistes présents invitait chaque Béninois à réfléchir sur sa relation individuelle avec la technologie à travers laquelle nous partageons au quotidien nos données à caractère personnel et à adopter les bonnes pratiques pour les protéger au quotidien. Le message de l'APDP a été délivré par le Conseiller- Rapporteur et relayé abondamment avec le concours des organes de presse présents et le Community manager recruté pour la circonstance.



Emission grand format de Radio Univers

L'activité retenue cette année pour la commémoration de cette journée était une rencontre de l'équipe de l'APDP conduite par le Conseiller-Rapporteur avec la couche estudiantine de l'Université d'Abomey-Calavi en partenariat avec radio univers pour la présentation en direct sur la fréquence de la radio du thème : « ***Prenez le contrôle de vos données personnelles*** ». Cette présentation s'est déroulée le mercredi 31 janvier 2024 sur le terrain de basket de l'UAC avec la participation massive des étudiants.

En intermède, le public a eu droit à une prestation de l'Ensemble Artistique et Culturel des Etudiants (EACE). Les sketches ont porté sur les conseils pratiques à mettre en œuvre soi-même pour protéger ses données personnelles.

Emission 5/7 matin de l'ORTB

Cette émission a connu la participation du Conseiller Claude Dieudonné MONTCHO de l'APDP, qui a mis l'accent sur la genèse de la journée de célébration des données personnelles instituée par le Conseil de l'Europe depuis 2006. A travers son passage sur la chaine nationale, le conseiller a invité tous les



utilisateurs de différents terminaux à prendre les mesures adéquates pour prendre le contrôle de leurs données personnelles à travers les règles fondamentales du numérique. Également, dans les débats, il a rappelé à l'opinion publique les implications de l'installation en matière de traitement de données personnelles des dispositifs de vidéosurveillance qui devient une pratique de plus en plus courante. Il a invité tout un chacun à se rapprocher des services techniques de l'Autorité pour accomplir les formalités préalables à la mise en œuvre des traitements de données personnelles par système de vidéo-surveillance.



2- Organisation de l'atelier sur la conformité et la gestion des données personnelles

L'APDP a organisé le 27 juin 2024 à l'hôtel NOVOTEL de Cotonou, un atelier sur « ***Conformité et gestion des données personnelles : enjeux, pratiques et collaboration institutionnelle*** ». Les objectifs visés par cet atelier sont :



- Maîtriser les notions, enjeux juridiques fondamentaux en matière de données personnelles et les risques juridiques encourus par le représentant légal d'un organisme ;
- Echanger sur les modalités de conservation des données personnelles et les délais de conservation de celles- ci ainsi que leur destruction ;
- Définir un mécanisme de collaboration institutionnelle visant à renforcer la protection des données personnelles et une meilleure prise en charge des plaintes relatives à la violation de données à caractère personnel.

Quatre (04) panels ont été mis en place et ont échangé sur les thématiques suivantes :

PANEL 1 :

Notions, enjeux juridiques fondamentaux en matière de protection de données personnelles et les risques juridiques encourus par le représentant légal d'un organisme.





PANEL 2 :

Sécurité et protection des données personnelles à l'épreuve de l'Intelligence Artificielle.

PANEL 3 :

Gestion des données personnelles : conservation, archivage et destruction.





PANEL 4 :

Mécanisme de collaboration institutionnelle visant à renforcer la protection des données personnelles et une meilleure prise en charge des plaintes relatives à la violation de données à caractère personnel.

Cet atelier a connu la participation de toutes les entités de l'écosystème du numérique, des universitaires, des experts de tous ordres nationaux et internationaux.

L'évènement a été rehaussé par la présence du Ministre d'État, chargé de la Coordination de l'Action Gouvernementale, Monsieur Abdoulaye BIO TCHANE à la cérémonie d'ouverture et celle du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et de la Législation, Me Yvon DETCHENOU à la cérémonie de clôture.





3- Ateliers de formation des agents de l'ANIP, de l'UGP, des responsables chargés de l'état civil, des secrétaires d'arrondissement sur le droit de la protection des données à caractère personnel

L'APDP et le Projet WURI ont convenu, en marge de l'audience accordée par le Coordonnateur du Projet WURI au Président de l'APDP en avril 2024, de la formation des agents de l'ANIP, de l'UGP, des responsables chargés de l'état civil, des secrétaires d'arrondissement sur le droit de la protection des données à caractère personnel. Le lancement officiel de ces ateliers a eu lieu à Cotonou à l'Hôtel Bénin Royal le 23 juillet 2024 et a duré 04 jours.





Ainsi, tous les départements du Bénin ont été approchés et la formation a duré quatre jours par département avec douze modules développés et au terme d'une évaluation, les participants ont reçu des attestations de participation.

4- Organisation d'une journée portes ouvertes



Le 13 septembre 2024, l'APDP a organisé à son siège, une journée portes ouvertes sur le thème : « ***l'APDP, une institution au service de la population*** ». Cette activité a connu la participation de plusieurs acteurs publics et privés de la chaîne de traitement des données personnelles, des membres de la société civile, des étudiants et de la population en général.

Après la cérémonie protocolaire d'ouverture, les participants, à tour de rôle, ont visité les trois (03) stands installés pour l'occasion et échangé avec les agents du service conformité, du service contrôle et contentieux et du service accueil et orientation des usagers.

5- Atelier de formation des Compagnies aériennes et des Agences de voyage

L'APDP a organisé la formation des Compagnies aériennes et des Agences de voyage à Azalai Hôtel de Cotonou du 17 au 19 septembre 2024. Les participants ont été entretenus par des experts du domaine sur les thématiques suivantes :

- protection des données personnelles au Bénin et grands principes de la protection des données personnelles ;
- rappel sommaire des obligations du responsable de traitement- Rôle et obligations du DPO ;





- droits des Personnes concernées, les modalités de mise en œuvre et sanctions en cas de manquements des différents acteurs ;
- partage des données transfrontalières : Transparence et confidentialité ;
- notion de finalité du traitement et cartographie des traitements des professionnels du secteur de voyage aérien ;
- l'aviation civile internationale à l'épreuve des lois relatives à la protection des données ;
- sécurité des données personnelles et Politique de Sécurité des Systèmes d'Information ;
- gestion des violations de données personnelles et mise en place de procédures de gestion des incidents de violation des données personnelles ;
- outils de la conformité et les procédures de mise en conformité.



6- Atelier sur la protection des données personnelles à l'égard des femmes et des enfants

L'APDP a organisé le 26 novembre 2024, un atelier sur la protection des données personnelles à l'égard des femmes et des enfants à l'Hôtel NOVOTEL de Cotonou. L'objectif est d'informer les groupes cibles (ONG de défense du genre, Directeurs des collèges) sur la problématique de la protection des données personnelles et l'éducation au numérique.

Cet atelier a connu la participation des Ministres des Affaires Sociales et du Numérique. Les échanges ont porté essentiellement sur trois (03) modules :





Module 1 :

Notions, enjeux juridiques fondamentaux en matière de protection de données personnelles et les risques juridiques encourus par le représentant légal d'un organisme ;





Module 2 :

La protection des femmes et des enfants au Bénin à l'épreuve du numérique. Ce module a été développé par l'UNICEF ;

Module 3 :

Présentation des 12 règles obligatoires du numérique et commentaires ;



7- Formation des Délégués à la Protection des Données Personnelles

Comme il est de coutume depuis 2021, l'APDP a organisé du 16 au 18 décembre 2024, la formation des Délégués à la Protection des Données Personnelles désignés conformément à l'article 430 du code du numérique.



Les thèmes ci- après ont été développés par les experts choisis par l'Autorité :

- DPO : rôle et mise en place ;
- DPO et mise en place du registre des traitements ;
- DPO et gestion des tiers intervenants ;
- DPO et garantie des droits des personnes concernées ;
- DPO et responsable de traitement ;
- Elaboration du plan d'action sécurité ;
- DPO et gestion des incidents de violation des données personnelles ;
- Relations du DPO avec l'Autorité de contrôle /les outils de mise en conformité de l'Autorité.

8- Autres sensibilisations

Au cours de l'année 2024, l'APDP a pris part à d'autres activités notamment :

- **L'atelier organisé du 13 au 15 février par SMART AFRICA, à travers le Ministère du Numérique et de la Digitalisation.** Smart Africa est un engagement



audacieux et innovant des Chefs d'État et de Gouvernement africains pour accélérer le développement socio-économique durable sur le continent, propulsant ainsi l'Afrique vers une économie de la connaissance grâce à un accès abordable au haut débit et à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC). Cet atelier a contribué à l'approbation formelle des Termes De Référence (TDR), en vue d'une validation finale avant leur publication en Afrique de l'Ouest. Il est important de souligner que la vision de Smart Africa est de transformer l'Afrique en un marché numérique unique d'ici 2030. En présence des autres participants, l'APDP a insisté sur la nécessité de se conformer au régime de protection des données personnelles avant toute collecte de données.

- **L'atelier d'information et de sensibilisation sur le programme du Système d'Information Policière de l'Afrique de l'Ouest (SIPAO)** qui s'est tenu au Ministère de la Justice du 12 au 14 mars 2024. Il faut préciser à ce sujet, que SIPAO a sollicité et obtenu de l'APDP en juin 2023, l'autorisation de traiter les données personnelles collectées dans le cadre de ses activités. La session d'information organisée à cet effet, visait donc à informer les services chargés de l'application de la loi tels que la police, la douane, les eaux et forêts sur l'existence du SIPAO afin de faciliter les échanges d'informations entre ces différents acteurs.



- **L'atelier portant sur le suivi de la réalisation et de la mise en production du Système d'Information National de l'Énergie du Bénin (SINEB).** Dans ce cadre, l'APDP a été invitée en tant que membre de l'équipe technique du Ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines (MEEM), pour apporter un soutien technique d'accompagnement en matière de conformité avec le régime de protection des données personnelles, ainsi que des conseils sur les bonnes pratiques en matière de sécurité de l'information. L'Autorité a été représentée par un agent du service de la conformité. Les tests de sécurité sont en cours au niveau de l'ASIN avant la finalisation des formalités préalables auprès de l'APDP.

SINEB
Système d'Information National sur l'Energie au Bénin

L'APDP, également représentée par deux agents du Service de la Conformité, a participé aux **ateliers SIH (Base Vie BBI)**, organisés du 18 au 22 mars par l'Agence des Systèmes d'Information du Numérique (ASIN), avec la collaboration de certains partenaires internationaux du domaine numérique, dans le cadre de la mise en place



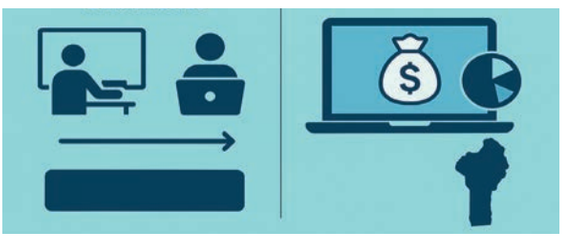


du Système d'Information du nouveau Centre Hospitalier International de Calavi (CHIC). La communication de l'APDP, lors de ces ateliers, s'est principalement accentuée sur les démarches visant à se conformer au régime de protection des données personnelles, conformément aux dispositions du Livre V du Code du numérique.

L'atelier de préparation de la plateforme X-Road et de la mise en place du Registre National des Personnes Physiques, organisé par l'Agence Nationale d'Identification des Personnes (ANIP) en collaboration avec l'Agence des Systèmes d'Information du Numérique (ASIN) le jeudi 28 mars 2024 à la Mairie de Cotonou. L'objectif de l'atelier est de renforcer le lien de collaboration entre l'ANIP et ses parties prenantes (secteur public et privé), ainsi que d'initier de nouvelles collaborations dans le cadre de la plateforme nationale d'interopérabilité « X-road BJ ». Ce fut l'occasion de partager des expériences et des connaissances sur les avantages de la base de données du Registre National des Personnes Physiques, les protocoles d'échanges de l'ANIP avec les parties prenantes, ainsi que les exigences liées à l'interopérabilité. Il convient de noter que la protection des données personnelles des citoyens béninois à travers cette plateforme a été au cœur des échanges.

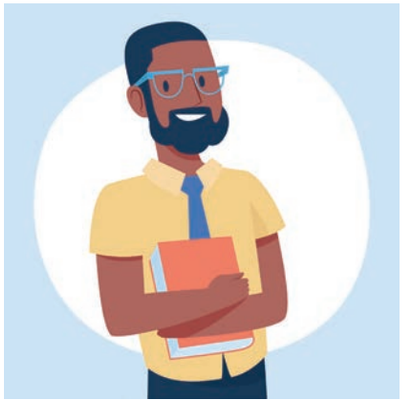


Poursuite des travaux de l'atelier de « ***Restitution du Référentiel d'équivalence des tâches entre les formations en présentiel et à distance et modèle économique pour l'enseignement en ligne au Bénin*** » qui s'est déroulé du 11 au 13 juin 2024 à AZALAI Hôtel Cotonou ;



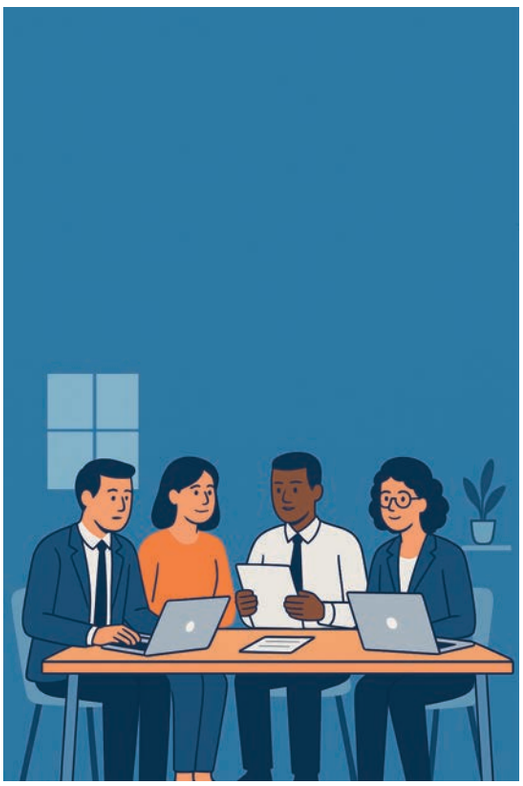
Participation de l'APDP représentée le 13 juin 2024 à une activité de la CCI Bénin aux fins de présentation d'une communication se rapportant à la problématique de la protection des données personnelles au Bénin (Session bimodale) ;

Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin



- Participation aux travaux préparatoires en prélude aux séances de sensibilisation organisées par le Ministère de l'Eau et des Mines (MEEM) à l'endroit des différentes entités dudit Ministère. La thématique développée lors des séances est: « ***Sensibilisation des acteurs du MEEM sur la protection des données personnelles et renforcement des capacités à l'utilisation des outils de l'APDP*** ».

- **L'atelier de validation des documents techniques du Registre Social Unique (RSU) :** Cette activité s'est tenue à la salle de conférence de l'Hôtel The Yatch by Nostress à Grand-Popo de 08 au 12 juillet 2024 et organisé par l'Agence Nationale de Protection Sociale (ANPS), une structure du Ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance avec l'appui du projet WURI. La participation du Service de la Conformité (SC) à cet atelier a permis de constater, lors des présentations des documents, notamment le Manuel de procédure, que l'APDP a été mise dans des comités techniques de prise de décisions tendant à la collecte et au traitement des données personnelles à l'instar de l'ANPS, l'organe en charge du traitement, de l'ANIP et de l'ASIN. Face à ce constat, nous avons fait savoir que bien que le décret portant RSU évoque la présence de l'APDP à plusieurs niveaux, l'Autorité ne peut faire partie des comités techniques de prise de décisions aux fins de traitement de données personnelles au sein d'une structure puisqu'elle ne peut être juge et partie, étant l'Autorité de contrôle. Mieux, les décisions d'autorisation aux fins de traitement de données personnelles ne peuvent être prises qu'au cours d'une session plénière par la majorité des Conseillers. Nous avons donc recommandé que l'avis préalable de l'APDP soit pris avant toute initiative de traitement de données personnelles.





- L'APDP a pris part aux différents **webinaires mensuels du groupe de travail sur l'économie et la société numériques [CNDP – GPA]**. Ces rencontres ont eu lieu, respectivement les jeudis 11 juillet, 29 août et 05 septembre 2024. Deux thématiques ont été retenues par le groupe de travail :

  - résolution sur la surveillance de masse ;
  - résolution sur la neurotechnologie, la protection des données personnelles et de la vie privée.

L'APDP fait partie du sous-groupe s'occupant de la résolution sur les technologies de surveillance et la protection des droits individuels à la vie privée.

- **Participation au webinaire organisé par la Chambre du Commerce et de l'Industrie du Bénin (CCIB) :** La Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin (CCIB), dans son désir de permettre aux entreprises de mieux comprendre les enjeux sur la protection des données personnelles, a organisé un webinaire le 11 juillet 2024. Le webinaire avait pour thème : ***" Protection des données au sein de l'entreprise, que faire ? " ;***



- **Participation à l'évènement organisé par le réseau de télécommunication Celtis Bénin pour le lancement de leur nouveau service : « Celtis Business » qui s'est tenu le vendredi 26 juillet 2024 à la salle Baobab du Novotel ;**

- **3ème édition de la Journée Portes Ouvertes du e-commerce sur le thème « Réduire l'écart » :** L'APDP a participé en tant que paneliste à ce rendez-vous d'échanges intellectuels qui s'est déroulé les 22 et 23 août 2024 à la salle de conférence de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin (CCIB). L'occasion a été pour le cadre représentant l'Autorité à cette activité, d'insister sur les notions et les principes qui gouvernent la protection des données personnelles et d'inviter les e-commerçants à se mettre en conformité avec le régime de protection des données personnelles en vigueur au Bénin.





- **Atelier sur la santé numérique organisé par l'Agence de Régulation de la Santé (ARS) les jeudi 05 et 26 septembre 2024 à Cotonou :** Cet Atelier a pour but d'examiner de manière approfondie la Note contextuelle proposée par l'ARS sur la transformation numérique du secteur de la santé.

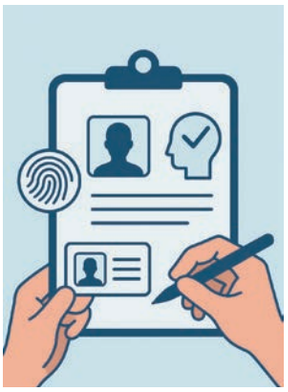
- **Session de renforcement de capacité sur la cybersécurité et la manipulation des données à caractère personnel :** L'APDP a pris part du lundi 09 au vendredi 13 septembre 2024 à la session de renforcement de capacités sur la cybersécurité et la manipulation des données à caractère personnel, organisée par l'Agence Nationale de Protection Sociale (ANPS) au profit de son personnel. Cette formation qui s'est déroulée en deux étapes de deux journées avec deux cibles différentes a été animée par quatre (04) formateurs de l'APDP, de l'ASIN, du MASM et de l'ANIP. Au cours de la formation, l'APDP a présenté le thème : "***Notion et principes généraux de protection des données personnelles***". Il est important de noter que chaque cible a été soumise à des cas pratiques sous forme de Quiz après chaque session de formation.

- **Atelier organisé par l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) dont l'objectif fut la restitution du référentiel d'équivalence des tâches entre les formations en présentiel et à distance et modèle économique pour l'enseignement en ligne au Bénin ;**



- **Participation de l'APDP à l'atelier de présentation de l'application *OpenTeleRehab* :** Organisé par Handicap International (HI) du 12 au 13 décembre 2024 à la salle de conférence de l'Hôtel Miracle de Bohicon, cet atelier a permis à une délégation de l'APDP, conduite par le Conseiller Rapporteur de l'Autorité, de comprendre le processus de collecte et de traitement des données via l'application. Plusieurs recommandations ont été formulées à l'endroit des organisateurs.

- **Séance de travail au Ministère des Petites et Moyennes Entreprises :** le vendredi 27 décembre 2024, l'APDP a pris part à une séance de travail au Ministère des Petites et Moyennes Entreprises. Présidée par le Ministre en personne, les discussions ont porté sur la mise en place d'un Registre biométrique des métiers. Cette activité induisant la manipulation de données personnelles, notamment celles des artisans, les conseils, orientations et avis de l'APDP étaient requis.



D- Coopération avec des organismes et institutions de la République

Au lendemain de sa prise de fonction, le Président de l'APDP a pris contact avec plusieurs personnalités notamment le Ministre d'Etat, chargé du Développement et de la Coordination de l'Action Gouvernementale, la Directrice Générale de MTN BENIN, le Directeur Général du Centre National d'Investigations Numériques ainsi que l'Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Française près la République du Bénin.

L'objectif de ces rencontres est de présenter au mieux l'APDP et évoquer des questions de coopération tout en informant le public via des publications sur divers canaux.

E- Tenue des sessions plénières

Soit le tableau ci- dessous :

N° D'ORDRE	DATE DE LA SESSION	TYPE DE SESSION	NOMBRE DE DOSSIERS DELIBERES	NOMBRE D'AUTORISATION	NOMBRE DE RECEPISSE	AUTRES DECISIONS
Janvier 2024						
01	Plénière siégeant en contentieux du mercredi 17 janvier 2024	CONTENTIEUX	**Dossiers programmés : 03** **Dossiers étudiés : 03**	00	00	1. Dossier n°2023-C/019/DST/SCC/CTJ de AGBO-PANZO Sylvanus (mise en délibéré pour le 27/02/24 à 16h 30mn) 2. Dossier n°2023-C/020/DST/SCC/CTJ de CAMUFE (mise en délibéré pour le 27/02/24 à 17h 00mn) 3. Dossier n°2023-C/021/DST/SCC/CTJ de APHEDD (mise en délibéré pour le 27/02/24 à 17h 30mn)
02	Plénière ordinaire du jeudi 18 janvier 2024	ORDINAIRE	**Dossiers programmés : 23** **Dossiers étudiés : 23**	10	04	**Dossiers reportés : 03** 1. Examen de la demande de traitement de P.E.B Co BETHESDA sur site web (https://pebcobethesdacom). 2. Examen de la demande de traitement de P.E.B Co BETHESDA sur site web (https://carte.pebcobethesdacom) 3. Examen de la demande de traitement de Emmanuel La Grace SA via application.

N° D'ORDRE	DATE DE LA SESSION	TYPE DE SESSION	NOMBRE DE DOSSIERS DELIBERES	NOMBRE D'AUTORISATION	NOMBRE DE RECEPISSE	AUTRES DECISIONS
						Dossier radié : 01 1. Réexamen de la demande du MASM **Dossiers reportés : 02** 1. Examen de la demande de la société de Gestion des Entreprises et de Services (Le Réflexe) site web. 2. Examen de la demande de la société DIGIFARD/ DigiPay site web **Dossiers renvoyés : 03** 1. Examen de la demande de CCIB site web (prixqualité.bj) 2. Examen de la demande de SOBEBRA site web (www.sobebra.bj)
03	Plénière ordinaire du vendredi 19 janvier 2024	ORDINAIRE	**Dossiers programmés : 03** **Dossiers étudiés : 02 + 01 complément** **Dossier reporté : 01**	00	00	**Dossiers étudiés : 03** 1. Examen du Rapport Administratif et Financier de l'APDP au titre du quatrième trimestre 2023 (rapport non adopté) 2. Examen et adoption du programme d'activité

N° D'ORDRE	DATE DE LA SESSION	TYPE DE SESSION	NOMBRE DE DOSSIERS DELIBERES	NOMBRE D'AUTORISATION	NOMBRE DE RECEPISSE	AUTRES DECISIONS
			(Reporté pour étude en session plénière extraordinaire le mercredi 07 février 2024)			**Dossiers étudiés : 03** relatif à la célébration de la journée du 28 janvier 2024 (programme adopté sous réserve des amendements) 03 Point des traitements des salaires des agents de l'APDP (Point validé par la plénière) **Dossier reporté : 01** 04 Réexamen et adoption du rapport d'activités de l'APDP au titre de l'année 2022.
Février 2024						
04	Plénière extraordinaire du mercredi 07 février 2024	EXTRAORDINAIRE	**Session non tenue**			
05	Plénière siégeant en contentieux du mardi 27 février 2023	CONTENTIEUX	**Dossiers programmés : 03** **Dossiers étudiés : 03**	00	00	**Dossiers étudiés : 03** 1. Dossier n°2023-C/019/DST/SCC/CTJ de AGBO-PANZO Sylvanus (Vidé : ce 27/02/24 avec avertissement et injonctions

N° D'ORDRE	DATE DE LA SESSION	TYPE DE SESSION	NOMBRE DE DOSSIERS DELIBERES	NOMBRE D'AUTORISATION	NOMBRE DE RECEPISSE	AUTRES DECISIONS
						Dossiers étudiés : 03 02 Dossier n°2023-C/020/ DST/SCC/CTJ de CAMUFE (vidé ce 27/02/24 avec 1.000.000 FCFA de sanction pécuniaire. 03 Dossier n°2023-C/021/ DST/SCC/CTJ de APHEDD (vidé ce 27/02/24 avec une sanction pécuniaire de 1.000.000 F CFA
06	Plénière ordinaire du mercredi 28 février 2024	ORDINAIRE	**Dossiers programmés : 20** **Dossiers étudiés : 20**	11	02	**Dossiers reportés : 05** 1. réexamen de la demande de la SPEEDTECH site web. 2. réexamen de la demande de JENY SAS site web. 3. réexamen de la demande de la société Emmanuel La Grâce SA (application) 4. examen de la demande de Maître Alice Michèle J. A. DOSSOU-YOVO 5. examen de la demande de CORIS BANK (clients) **Dossiers radiés : 02** 1. réexamen de la demande de SOBEBRA (site web) 2. Réexamen de la demande de DIGIFAR/DigiPay (site web)

N° D'ORDRE	DATE DE LA SESSION	TYPE DE SESSION	NOMBRE DE DOSSIERS DELIBERES	NOMBRE D'AUTORISATION	NOMBRE DE RECEPISSE	AUTRES DECISIONS
07	Plénière ordinaire du jeudi 29 février 2023	ORDINAIRE	**Dossiers programmés : 12** **+ 02 compléments** **Dossiers étudiés : 14**	11	00	**Dossiers adoptés : 02** 1. Adoption du Rapport Administratif et Financier de l'APDP au titre du 4ème trimestre 2023 (Adopté par la plénière assorties des recommandations. 2. Examen et adoption du Plan de Travail Annuel de l'APDP au titre de l'exercice budgétaire 2024 (adopté par la plénière) **Dossier rejeté: 01** 1. Examen et adoption de la communication relative au recrutement d'agents et de stagiaires pour le compte de l'APDP au titre de 2024 (non adopté par la plénière)
Mars 2024						
08	Session plénière élective du mardi 12 mars 2024	**ELECTION DU PRESIDENT**				

N° D'ORDRE	DATE DE LA SESSION	TYPE DE SESSION	NOMBRE DE DOSSIERS DELIBERES	NOMBRE D'AUTORISATION	NOMBRE DE RECEPISSE	AUTRES DECISIONS
09	Plénière extraordinaire du vendredi 22 mars 2024	EXTRAORDINAIRE	**Communications programmées : 04**	00	00	**Communications présentées : 04** 1. A la découverte de l'APDP 2. Les principes fondamentaux de la protection des données personnelles 3. L'obligation des responsables de traitement et sanctions en cas de non-respect 4. Les procédures d'instruction des dossiers.
10	Plénière siégeant en contentieux du mercredi 27 mars 2024	CONTENTIEUX	**Dossiers programmés : 04** **Dossiers étudiés : 04**	10	04	**Dossiers reportés : 03** 1. Dossier n°2024-C/001/ DST/SCC/CTJ de BENIN CARGO (Mise en délibéré le 22/04/24 à 16h. 2. Dossier n°2024-C/002/ DST/SCC/CTJ de MIVE FINANCE (Mise en délibéré le 22/04/24 à 16h 30mn). 3. Dossier n°2024-C/003/ DST/SCC/CTJ de CPEC BOHICON (Nouvelle invitation et comparution le 22/04/24 à 17h 00 à la diligence du service contentieux).

N° D'ORDRE	DATE DE LA SESSION	TYPE DE SESSION	NOMBRE DE DOSSIERS DELIBERES	NOMBRE D'AUTORISATION	NOMBRE DE RECEPISSE	AUTRES DECISIONS
						04 Dossier n°2024-C/003/ DST/SCC/CTJ de FINADEV (Mise en délibéré le 22/04/24 à 17h 30mn).
11	Plénière ordinaire du jeudi 28 mars 2024	ORDINAIRE	**Dossiers programmés : 25** **Dossiers étudiés : 25**	08	06	**Dossiers reportés : 02** 1. examen de la demande de la pharmacie Sainte Victoire vidéosurveillance (reporté pour pièces non à jour). 2. examen de la demande de la société BAOBAB SOLUTIONS clients (reporté pour formulaire mal rempli) **Dossiers radiés : 03** 1. examen de la demande de JENY SAS site web. 2. examen de la demande de BSIC BENIN SA site web : www.bsicbank.com/benin 3. examen de la demande de BSIC BENIN SA application : EBANKING **Dossiers rejetés : 06** 1. examen de la demande de l'ONG BECA CONSEILS SARL site web :

N° D'ORDRE	DATE DE LA SESSION	TYPE DE SESSION	NOMBRE DE DOSSIERS DELIBERES	NOMBRE D'AUTORISATION	NOMBRE DE RECEPISSE	AUTRES DECISIONS
						becaconseils.com (pour vulnérabilité du site). 02 examen de la demande de l'ONG NTC (Nouveaux Types de Citoyens) site web : www.ouveauxtypesdecitoyens.org (pour vulnérabilité du site). 03 examen de la demande de ORION SARL site web : benincargo.com (pour vulnérabilité du site). 04 examen de la demande de BOS TECH SARL site web : easybos.store (pour vulnérabilité du site). 05 examen de la demande de IMMOLORD site web (pour vulnérabilité du site). 06 examen de la demande de AGROSFER site web (pour vulnérabilité du site).
12	Plénière ordinaire du vendredi 29 mars 2024	ORDINAIRE	**Dossiers programmés : 26** **Dossiers étudiés : 25**	18	05	**Dossiers reportés : 03** 1. examen de la demande de ASIN BENIN biométriques.

N° D'ORDRE	DATE DE LA SESSION	TYPE DE SESSION	NOMBRE DE DOSSIERS DELIBERES	NOMBRE D'AUTORISATION	NOMBRE DE RECEPISSE	AUTRES DECISIONS
						02 examen de la demande de ENABEL adhérents 03 réexamen et adoption du Plan de Travail Annuel de l'APDP au titre de l'exercice budgétaire 2024 (reporté pour étudié le lundi 08 avril 2024)
Avril 2024						
13	Plénière extraordinaire du lundi 08 avril 2024	EXTRAORDINAIRE	**Communications programmées : 02**	00	00	**Communications présentées : 02** 1. Réflexion sur la mobilisation des ressources propres de l'APDP. 2. Réexamen et adoption du Plan de Travail Annuel réaménagé de l'APDP au titre de l'exercice budgétaire 2024.
14	Plénière siégeant en contentieux du lundi 22 avril 2024	CONTENTIEUX	**Dossiers programmés : 05** **Dossiers étudiés : 05**	00	00	1. Dossier n°2024-C/001/DST/SCC/CTJ de BENIN CARGO **(vidé ce 22/04/24 avec une sanction pécuniaire de 7 200 000 FCFA).**

N° D'ORDRE	DATE DE LA SESSION	TYPE DE SESSION	NOMBRE DE DOSSIERS DELIBERES	NOMBRE D'AUTORISATION	NOMBRE DE RECEPISSE	AUTRES DECISIONS
						02 Dossier n°2024-C/002/ DST/SCC/CTJ de MIVE FINANCE **(vidé ce 22/04/24 avec une sanction pécuniaire de 9 000 000 FCFA).** 03 Dossier n°2024-C/003/ DST/SCC/CTJ de FINADEV **(vidé ce 22/04/24 avec une sanction pécuniaire de 1 000 000 FCFA).** 04 Dossier n°2024-C/004/ DST/SCC/CTJ de CPEC BOHICON **(mise en délibéré pour le 28/05/24 à 16h 00mn)** 05 Dossier n°2024-C/005/ DST/SCC/CTJ de GAB **(mise en délibéré pour le 28/05/24 à 16h 30mn).**
15	Plénière ordinaire du mardi 23 avril 2024	ORDINAIRE	**Dossiers programmés : 28** **Dossiers étudiés : 28**	13	06	**Dossier rejeté : 01** 1. examen de la demande de traitement de COMUBA via plateforme : www.comuba.com (https://pebcobethesdacom).

N° D'ORDRE	DATE DE LA SESSION	TYPE DE SESSION	NOMBRE DE DOSSIERS DELIBERES	NOMBRE D'AUTORISATION	NOMBRE DE RECEPISSE	AUTRES DECISIONS
						Dossier radiés : 02 02 examen de la demande de Pauline JARROUX (envoyeré une correspondance à la chercheuse pour lui confirmer que la plénière atteste qu'il n'y as pas de collecte de données personnelles) 03 examen de la demande de Sophie ANDREETTA (envoyeré une correspondance à la chercheuse pour lui confirmer que la plénière atteste qu'il n'y as pas de collecte de données personnelles) **Dossier reportés : 05** 01 examen de la demande de la pharmacie Sainte Victoire-vidéosurveillance (reporté pour complément d'information) 02 examen de la demande de ORION SARL-site web (reporté pour complément d'information)

N° D'ORDRE	DATE DE LA SESSION	TYPE DE SESSION	NOMBRE DE DOSSIERS DELIBERES	NOMBRE D'AUTORISATION	NOMBRE DE RECEPISSE	AUTRES DECISIONS
						03 examen de la demande de MCAT site web 04 examen de la demande de VITAL FINANCE-site web (reporté pour complément d'information) 05 examen de la demande de JINUKUN SARL-site web (reporté pour complément d'information)
						Dossiers reportés : 09 01 examen de la demande de ASIN BENIN 02 examen de la demande de WIREPICK SARL 03 examen de la demande de AEIG pour complément d'information 04 examen de la demande de VITAL FINANCE complément d'information 05 examen de la demande de la Clinique Internationale de Cotonou Aupiais salariés.

N° D'ORDRE	DATE DE LA SESSION	TYPE DE SESSION	NOMBRE DE DOSSIERS DELIBERES	NOMBRE D'AUTORISATION	NOMBRE DE RECEPISSE	AUTRES DECISIONS
						06 examen de la demande de ENABEL 07 examen de la demande de la Clinique Internationale de Cotonou Aupiais patients (inviter le requérant pour mieux comprendre les données liées à l'ethnie) 08 examen de la demande de la Clinique Saint Raphael patients pour complément d'information. 09 examen de la demande de BAOBAB SOLUTIONS clients (reporté pour complément d'information) **Dossier adopté : 01** 01 Rapport Administratif et Financier (RAF) de l'APDP au titre du 1er trimestre 2024
Mai 2024						
16	Plénière siégeant en contentieux du mardi 28 mai 2024	CONTENTIEUX	**Dossiers programmés : 05** **Dossiers étudiés : 00**	**SESSION REPORTEE AU 19 JUIN 2024**		1. Dossier n°2024-C/004/DST/SCC/CTJ de CPEC BOHICON (**mise en délibéré pour le 28/05/24 à 16h 00mn)**

N° D'ORDRE	DATE DE LA SESSION	TYPE DE SESSION	NOMBRE DE DOSSIERS DELIBERES	NOMBRE D'AUTORISATION	NOMBRE DE RECEPISSE	AUTRES DECISIONS
						02 Dossier n°2024-C/005/ DST/SCC/CTJ de GAB (**Convocation : 28/05/24 à 16h 30mn)** 03 Dossier n°2024-C/007/ DST/SCC/CTJ de JAPAN MOTORS **Convocation : 28/05/24 à 17h 00mn)** 04 Dossier n°2024-C/009/ DST/SCC/CTJ de TOWANOU AZA GNAN-DJI Nick-morel **Convocation : 28/05/24 à 17h 30mn.** 05 Dossier n°2024-C/010/ DST/SCC/CTJ de Félix A. BALLEY **Convocation : 28/05/24 à 18h 00mn.**
17	Plénière ordinaire du mercredi 29 mai 2024	ORDINAIRE	**Dossiers programmés : 24** **Dossiers étudiés : 24 complément**	11	04	**Dossiers reportés : 09** 1. réexamen de la demande de la pharmacie Sainte Victoire Vidéosurveillance. 2. réexamen de la demande de AEIG site web (reporté pour complément de pièces). 3. examen de la demande de la ALAPINI ACE ACADEMIE site web (reporté pour complément de pièces)

N° D'ORDRE	DATE DE LA SESSION	TYPE DE SESSION	NOMBRE DE DOSSIERS DELIBERES	NOMBRE D'AUTORISATION	NOMBRE DE RECEPISSE	AUTRES DECISIONS
						04 examen de la demande de AEIG site web (reporté pour site vulnérable) 05 examen de la demande de CAPAGO BENIN site web (reporté pour site vulnérable) 06 examen de la demande de 360 Conseils SAS site web (reporté pour site vulnérable et inaccessible) 07 examen de la demande de Our Voice via la plateforme (reporté pour site vulnérable) 08 examen de la demande de UAPOM site web (reporté pour site vulnérable) 09 examen de la demande de Agence Belge de Développement application (reporté pour la session prochaine).
18	Plénière de régulation du mercredi 29 mai 2024	REGULATION	**Dossiers programmés : 03** **Dossiers étudiés : 03**			1. Examen et adoption du règlement intérieur révisé de l'APDP.

N° D'ORDRE	DATE DE LA SESSION	TYPE DE SESSION	NOMBRE DE DOSSIERS DELIBERES	NOMBRE D'AUTORISATION	NOMBRE DE RECEPISSE	AUTRES DECISIONS
						02 Examen de la communication relative à la modification du montant de la labélisation. 03 Examen de la communication relative à la certification des compétences de délégué à la protection des données personnelles.
19	Plénière ordinaire du jeudi 30 mai 2024	ORDINAIRE	**Dossiers programmés : 22** **Dossiers étudiés : 22**	13	07	**Dossiers reportés : 02** 1. réexamen de la demande de WIREPICK (reporté à la session prochaine pour complément d'information) 2. examen de la demande de Maître Irène ADJAGBA ICHOLA clients (reporté pour complément d'information)
Juin 2024						
20	Plénière siégeant en contentieux du mercredi 19 juin 2024	CONTENTIEUX	**Dossiers programmés : 05** **Dossiers étudiés : 05**	13	07	01 Dossier n°2024-C/004/DST/SCC/CTJ de CPEC BOHICON (**vidé ce 19/06/24 avec une sanction pécuniaire 1.000.000 de F CFA**)

N° D'ORDRE	DATE DE LA SESSION	TYPE DE SESSION	NOMBRE DE DOSSIERS DELIBERES	NOMBRE D'AUTORISATION	NOMBRE DE RECEPISSE	AUTRES DECISIONS
						02 Dossier n°2024-C/005/ DST/SCC/CTJ de GAB **(vidé ce 19/06/24 avec une sanction pécuniaire de 750 000 F CFA)** 03 Dossier n°2024-C/007/ DST/SCC/CTJ de JAPAN MOTORS (**mise en délibé-ré pour le 24/07/24 à 16h 00mn)** 04 Dossier n°2024-C/009/ DST/SCC/CTJ de TOWANOU AZA GNAN-DJI Nick-morel (**renvoyé au 24/07/24 à 16h 30mn pour un débat contradic-toire)** 05 Dossier n°2024-C/010/DST/ SCC/CTJ de Félix A. BAL-LEY (**renvoyé au 24/07/24 à 17 heures 00 mn)**
21	Plénière ordinaire du jeudi 20 juin 2024 à 10h	ORDINAIRE	**Dossiers programmés : 26** **Dossiers étudiés: 26**	17	02	**Dossiers reportés : 06** 1. Réexamen de la demande de JINUKUN SARL sur site web : www.store.jinukun.bj **(reporté pour avoir plus de précisions sur les données financières)**

N° D'ORDRE	DATE DE LA SESSION	TYPE DE SESSION	NOMBRE DE DOSSIERS DELIBERES	NOMBRE D'AUTORISATION	NOMBRE DE RECEPISSE	AUTRES DECISIONS
						02 examen de la demande de MODEC BENIN sur site web : www.modecbenin.com **(reporté pour site vulnérable)** 03 examen de la demande de OLEA BENIN sur site web : www.olea.africa **(reporté pour site vulnérable)** 04 examen de la demande de BODAH LOGISTICS sur site web : www.bodah.bj **(reporté pour site vulnérable)** 05 examen de la demande du programme « STEPS 2023 » **(reporté pour complément d'information)** 06 examen de la demande de IRD **(reporté pour complément d'information)** **Dossier radié : 01** 01 **Réexamen de la demande de l'étude de Maitre Irène ADJAGBA ICHOLA**

N° D'ORDRE	DATE DE LA SESSION	TYPE DE SESSION	NOMBRE DE DOSSIERS DELIBERES	NOMBRE D'AUTORISATION	NOMBRE DE RECEPISSE	AUTRES DECISIONS
22	Plénière ordinaire du jeudi 20 juin 2024 à 14h	ORDINAIRE	**Dossiers programmés : 27** **Dossiers étudiés: 27**	22	03	**Dossiers radiés : 02** 01 examen de la demande de 3D TECHNOLOGIES 04 examen de la demande de AB CREATIVES MULTI-SERVICES
Juillet 2024						
23	Plénière siégeant en contentieux du mercredi 24 juillet 2024	CONTENTIEUX	**Dossiers programmés : 03** **Dossiers étudiés: 03**	00	00	1. Dossier n°2024-C/007/ DST/SCC/CTJ de JAPAN MOTORS **(vidé ce 24/07/24 avec une sanction pécuniaire d'un million (1 000 000 FCFA) de F CFA.** 2. Dossier n°2024-C/009/DST/ SCC/CTJ de TOWANOU AZA GNANDJI **(renvoyé au 28/07/24 pour comparution des parties et à défaut être mise en délibéré).** 3. Dossier n°2024-C/010/ DST/SCC/CTJ de Félix A. BALLEY (**renvoyé au 28/08/24 à 17 heures pour continuation des débats, comparution de Monsieur FELIHO, prise de**

N° D'ORDRE	DATE DE LA SESSION	TYPE DE SESSION	NOMBRE DE DOSSIERS DELIBERES	NOMBRE D'AUTORISATION	NOMBRE DE RECEPISSE	AUTRES DECISIONS
						connaissance sur place du rapport d'instruction par ce dernier et pour être mise en délibéré).
24	Plénière ordinaire du jeudi 25 juillet 2024	ORDINAIRE	**Dossiers programmés : 23** **Dossiers étudiés : 23**	10	07	**Dossiers reportés : 04** 01 examen de la demande de BENIN MICROFINANCE site web : www.padme.bj **(reporté pour site vulnérable)** 02 examen de la demande de WAOUH MONDE site web : www.waouhmonde.com **(reporté pour site vulnérable)** 03 examen de la demande de DANKTIC CONSULTING via la plateforme : www.intram.org**. (reporté pour site vulnérable)** 04 examen de la demande de SEED SARL Application **(reporté).** **Dossiers adoptés : 02** 01 Examen du Rapport Administratif et Financier de l'APDP au titre du 2ème

N° D'ORDRE	DATE DE LA SESSION	TYPE DE SESSION	NOMBRE DE DOSSIERS DELIBERES	NOMBRE D'AUTORISATION	NOMBRE DE RECEPISSE	AUTRES DECISIONS
						trimestre 2024 (adopté sous réserve de la rédaction par le service conformité-rédaction des décisions 2022). 02 Examen et adoption du projet de modification du PTA exercice 2024 de l'APDP.
25	Plénière ordinaire du vendredi 26 juillet 2024	ORDINAIRE	**Dossiers programmés : 25** **Dossiers étudiés: 25**	12	04	**Dossiers reportés : 09** 1. examen de la demande de ASIN BENIN 2. examen de la demande de WIREPICK SARL 3. examen de la demande de AEIG pour complément d'information 4. examen de la demande de VITAL FINANCE complément d'information 5. examen de la demande de la Clinique Internationale de Cotonou Aupiais salariés. 6. examen de la demande de ENABEL

N° D'ORDRE	DATE DE LA SESSION	TYPE DE SESSION	NOMBRE DE DOSSIERS DELIBERES	NOMBRE D'AUTORISATION	NOMBRE DE RECEPISSE	AUTRES DECISIONS
						07 examen de la demande de la Clinique Internationale de Cotonou Aupiais patients (inviter le requérant pour mieux comprendre les données liées à l'ethnie) 08 examen de la demande de la Clinique Saint Raphael patients pour complément d'information. 09 examen de la demande de BAOBAB SOLUTIONS clients (reporté pour complément d'information)
Août 2024						
26	Plénière siégeant en contentieux du mercredi 28 août 2024	CONTENTIEUX	**Dossiers programmés : 03** **Dossiers étudiés : 03**	00	00	01 Dossier n°2024-C/009/ DST/SCC/CTJ de TOWANOU AZA GNANDJI **(renvoyé au 25/09/24 à 16 heures pour comparution des parties et à défaut être mise en délibéré).** 02 Dossier n°2024-C/0012/ DST/SCC/CTJ : affaire AÏSSETCHE Apollinaire contre

N° D'ORDRE	DATE DE LA SESSION	TYPE DE SESSION	NOMBRE DE DOSSIERS DELIBERES	NOMBRE D'AUTORISATION	NOMBRE DE RECEPISSE	AUTRES DECISIONS
						HOUANSOU Ignace **(renvoyé au 25/09/24 à 16 heures 00 minutes pour comparution des parties et pour les débats.** 03 Dossier n°2024-C/010/ DST/SCC/CTJ : affaire Gilles Sixte FELIHO contre Félix A. BALLEY **(mise en délibéré) le 25/09/24 à 16 heures.**
27	Plénière ordinaire du jeudi 29 août 2024	ORDINAIRE	**Dossiers programmés : 30** **Dossiers étudiés: 30**	24	04	**Dossiers reportés : 02** 1. examen de la demande de la Polyclinique LE PHOENIX vidéosurveillance. 2. examen de la demande de ACCES FINANCE BENIN Visiteurs.
Septembre 2024						
28	Plénière siégeant en contentieux du mercredi 25 sep-tembre 2024	CONTENTIEUX	**Dossiers programmés : 03** **Dossiers étudiés: 03**	00	00	01 Dossier n°2024-C/009/ DST/SCC/CTJ de TOWANOU AZA GNANDJI **(vidé ce 25/09/24 avec une sanction pécuniaire de deux cent cinquante mille**

N° D'ORDRE	DATE DE LA SESSION	TYPE DE SESSION	NOMBRE DE DOSSIERS DELIBERES	NOMBRE D'AUTORISATION	NOMBRE DE RECEPISSE	AUTRES DECISIONS
						(250 000) F CFA plus restitution de mot de passe sous astreinte concomitatoire de vingt (20 000) FCFA par jour de retard. 02 Dossier n°2024-C/0012/ DST/SCC/CTJ : affaire AÏS-SETCHE Apollinaire contre HOUANSOU Ignace **(renvoyé au 23/10/24 à 16 heures 00 minute pour représentation régulière.** 03 Dossier n°2024-C/010/ DST/SCC/CTJ : affaire Gilles Sixte FELIHO contre Félix A. BALLEY **(renvoi du dossier au 23/10/24 à 16h 00 pour accomplissement des diligences au service contrôle et contentieux.). Instructions : renvoyer les PV aux requérants par mail au plus tard le vendredi 27/09/24).**
29	Plénière ordinaire du jeudi 26 septembre 2024	ORDINAIRE	**Dossiers programmés : 30** **Dossiers étudiés : 30**	15	12	**Dossiers reportés : 01** 1. examen de la demande de l'ONG Enfant Epanoui Bénin (site vulnérable)

N° D'ORDRE	DATE DE LA SESSION	TYPE DE SESSION	NOMBRE DE DOSSIERS DELIBERES	NOMBRE D'AUTORISATION	NOMBRE DE RECEPISSE	AUTRES DECISIONS
30	Plénière ordinaire du vendredi 27 septembre 2024	ORDINAIRE	**Dossiers programmés :30** **Dossiers étudiés: 30**	22	02	**Dossier reporté : 01** 01 examen de la demande de JENY SAS **Dossiers radiés : 04** 01 examen de la demande de NSIA Banque Bénin 02 examen de la demande de D & PARTNERS **clients.** 03 examen de la demande de ASF-BENIN clients 04 examen de la demande de D & PARTNERS clients et prospects-clients.

N° D'ORDRE	DATE DE LA SESSION	TYPE DE SESSION	NOMBRE DE DOSSIERS DELIBERES	NOMBRE D'AUTORISATION	NOMBRE DE RECEPISSE	AUTRES DECISIONS
Octobre 2024						
31	Plénière siégeant en contentieux du mercredi 23 octobre 2024	CONTENTIEUX	**Dossiers programmés : 02** **Dossiers étudiés : 02**	00	00	**Dossiers reportés : 01** 1. Dossier n°2024-C/012/ DST/SCC/CTJ Affaire AÏSSZTCHE Apollinaire contre HOUANSOU Ignace **(renvoyé au 27/11/24 pour communication des observations écrites de Monsieur Siste FELIHO à maître BALLEY et à son conseil pour leurs observations et pour continuation.)** 2. Dossier n°2024-C/010/ DST/SCC/CTJ : Affaire Gilles Sixte FELIHO contre Félix A. BALLEY **(renvoyé au 27/11/24 pour comparution de monsieur HOUANSOU Ignace pour communication à sa personne du PV de ce jour 23/10/24 et pour continuation.)** **3. Dossier n°2024-C/010/ DST/SCC/CTJ de Félix A. BALLEY (renvoyé au 28/08/24 à 17 heures pour continuation des débats,**

N° D'ORDRE	DATE DE LA SESSION	TYPE DE SESSION	NOMBRE DE DOSSIERS DELIBERES	NOMBRE D'AUTORISATION	NOMBRE DE RECEPISSE	AUTRES DECISIONS
						comparution de Monsieur FELIHO, prise de connaissance sur place du rapport d'instruction par ce dernier et pour être mise en délibéré).
32	Plénière ordinaire du jeudi 24 octobre 2024	ORDINAIRE	**Dossiers programmés :40** **Dossiers étudiés: 40**	22	15	**Dossier reporté : 02** 01 examen de la demande de JENY SAS site web : www.nic.bj **(reporté pour site vulnérable)** 02 examen de la demande de NOLIDO CASH SARL site web : nolido.cash **(reporté pour site vulnérable)** **Dossier radié : 01** 01 Examen de la demande du LABORATOIRE DE BIOLOGIE SANTE+ plateforme (**dossier Radié**).
33	Plénière ordinaire du vendredi 25 octobre 2024	ORDINAIRE	**Dossiers programmés : 35** **Dossiers étudiés: 35**	27	05	**Dossiers reportés : 01** 1. examen de la demande de la Caisse Autonome de Gestion de la Dette du Bénin (CAGD) gestion des accès **(produire une fiche explicative).**

N° D'ORDRE	DATE DE LA SESSION	TYPE DE SESSION	NOMBRE DE DOSSIERS DELIBERES	NOMBRE D'AUTORISATION	NOMBRE DE RECEPISSE	AUTRES DECISIONS
						Dossiers administratifs : 02 1. Examen et adoption du RAF ème trimestre 2024 (adopté) 2. Examen et adoption du projet de réajustement du PTA 2024 5 adopté)
Novembre 2024						
34	Plénière siégeant en contentieux du mercredi 27 novembre 2024	CONTENTIEUX	**Dossiers programmés : 03** **Dossiers étudiés : 03**	00	00	01 Dossier n°2024-C/012/DST/SCC/CTJ : affaire AÏS-SETCHE Apollinaire contre HOUANSOU Ignace **(mise en délibérée au 19/12/24 à 16 heures précises).** 02 Dossier n°2024-C/010/DST/SCC/CTJ : affaire Gilles Sixte FELIHO contre Félix A. BALLEY **(mise en délibéré au 19/12/24 à 16 heures.** 03 Dossier n°2024-C/016/DST/SCC/CTJ : affaire APDP contre AQUA MARINE **(mise en délibéré au 19/12/24 à 16 heures.** **Dossiers radiés : 02**

N° D'ORDRE	DATE DE LA SESSION	TYPE DE SESSION	NOMBRE DE DOSSIERS DELIBERES	NOMBRE D'AUTORISATION	NOMBRE DE RECEPISSE	AUTRES DECISIONS
35	Plénière ordinaire du jeudi 28 novembre 2024	ORDINAIRE	**Dossiers programmés : 27** **Dossiers étudiés: 27**	17	08	**Dossiers radiés : 02** 1. examen de la demande de la clinique NASSIERA TOO vidéosurveillance (dossier radié). 2. examen de la demande de la clinique Saint Gérard Maella patients (dossier radié).
36	Plénière ordinaire du vendredi 29 novembre 2024	ORDINAIRE	**Dossiers programmés : 24** **Dossiers étudiés: 24**	19	01	**Dossier radié : 01** 01 examen de la demande de la clinique Gérard Maella salariés (dossier radié). **Dossiers administratifs : 03** 01 Examen et adoption du Rapport Administratif et Financier de l'APDP 3ème trimestre 2024 (adopté) 02 Examen et adoption du projet de réajustement du PTA de l'APDP 2024 (adopté) 03 Examen et adoption de la communication portant proposition de nouveaux avantages aux Conseillers et personnel administratif de l'APDP.

N° D'ORDRE	DATE DE LA SESSION	TYPE DE SESSION	NOMBRE DE DOSSIERS DELIBERES	NOMBRE D'AUTORISATION	NOMBRE DE RECEPISSE	AUTRES DECISIONS
Décembre 2024						
37	Plénière siégeant en contentieux du jeudi 19 décembre 2024	CONTENTIEUX	**Dossiers programmés : 04** **Dossiers étudiés : 04**	00	00	1. Dossier n°2024-C/0012/DST/SCC/CTJ : affaire AÏSSETCHE Apollinaire contre HOUANSOU Ignace **(vidé ce 19/12/24 sanction : avertissement).** 2. Dossier n°2024-C/010/DST/SCC/CTJ : affaire Gilles Sixte FELIHO contre Félix A. BALLEY **(vidé ce 19/12/24 sanction : avertissement).** 3. Dossier n°2024-C/016/DST/SCC/CTJ : affaire APDP contre AQUA MARINE **(vidé ce 19/12/24 avec une sanction pécuniaire de 5.000.000 FCFA).** 4. Dossier n°2024-C/013/DST/SCC/CTJ : affaire Stève MERINOSY contre Aristide COLLY **(renvoyé au 29/01/2025).**
38	Plénière ordinaire du lundi 23 décembre 2024 à 10 heures	ORDINAIRE	**Dossiers programmés : 35** **Dossiers étudiés : 35**	21	08	**Dossiers reportés : 02** 01 examen de la demande de White and Black Dressing site web (site vulnérable)

N° D'ORDRE	DATE DE LA SESSION	TYPE DE SESSION	NOMBRE DE DOSSIERS DELIBERES	NOMBRE D'AUTORISATION	NOMBRE DE RECEPISSE	AUTRES DECISIONS
						02 examen de la demande de Moov Affrica Bénin SA application (site vulnérable) **Dossiers radiés : 04** 01 examen de la demande de Monsieur HAROUNA MOUHAMED Vidéosurveillance calavi. 02 examen de la demande de Monsieur HAROUNA MOUHAMED Vidéosurveillance parakou. 03 examen de la demande de Monsieur HAROUNA MOUHAMED Vidéosurveillance Bembèrèkè. 04 examen de la demande de REAL ESTATTES FRAUD INVESTIGATOR site web.
39	Plénière ordinaire du lundi 23 décembre 2024 à 14h	ORDINAIRE	**Dossiers programmés : 27** **Dossiers étudiés: 27**	21	03	**Dossiers administratifs : 03** 1. examen et adoption du projet de réajustement du PTA de l'APDP 2024 (adopté)

N° D'ORDRE	DATE DE LA SESSION	TYPE DE SESSION	NOMBRE DE DOSSIERS DELIBERES	NOMBRE D'AUTORISATION	NOMBRE DE RECEPISSE	AUTRES DECISIONS
						02 examen et adoption de la communication portant proposition de nouveaux avantages aux conseillers et personnel administratif de l'APDP (adopté) 03 examen et adoption de la communication portant proposition d'activités de commémoration de la journée du 28 janvier 2025 (adopté)
TOTAL SESSIONS : 39			**ORDINAIRES : 22** **CONTENTIEUX : 12** **EXTRAORDINAIRES : 03** **REGULATION : 01** **ELECTIVE : 01**			

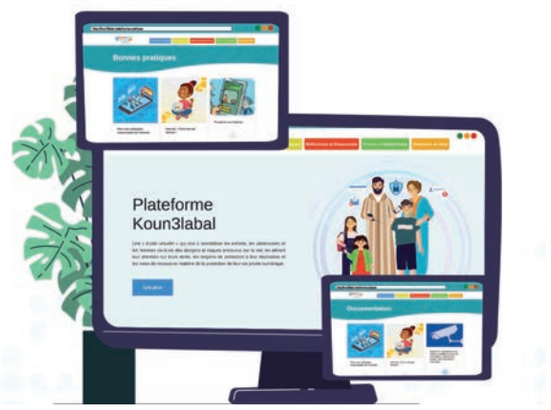
Tableau n°4 : Point des sessions plénières de l'année 2024

II- Les activités au plan international

A- Interactions dans le cadre du renforcement de la protection des données personnelles dans le monde

Au cours de l'année 2024, l'APDP a poursuivi les séances sur la Plateforme Koun3labal mise en place par la Commission Nationale de Protection des Données à caractère Personnel (CNDP) du Maroc et dont l'objectif, consigné dans une convention de partenariat, est de contribuer à enrichir la plateforme avec les supports de sensibilisation des enfants et de la femme sur la protection des données personnelles. Ces réunions ont lieu en ligne tous les deuxièmes mercredis du mois.





A la prise de fonction du nouveau Président de l'APDP le 12 mars 2024, un lobbying a été entrepris à l'endroit des Autorités étrangères. Le premier objectif est de présenter aux partenaires le nouveau Président de l'APDP et le second est d'exprimer la volonté de l'Autorité de nouer des partenariats bilatéraux en vue du renforcement des capacités de son personnel et de s'inspirer de l'expérience et des bonnes pratiques de ses pairs dans la mise en œuvre des missions de contrôle et la tenue des sessions contentieuses. Ainsi, les Autorités du Maroc, du Sénégal, du Mali, du Burkina-Faso, de la France, de la Belgique, du Luxembourg et de l'Estonie ont été approchées.

Le Président de l'APDP a pris part à Zagreb en Croatie du 23 au 26 mai 2024, sur invitation de l'Agence de Protection des Données Personnelles de la Croatie, à la conférence intitulée ''***Risques et conformité à l'ère de l'Intelligence Artificielle***'' à l'occasion de la célébration du 20ème anniversaire de l'institutionnalisation de la protection des données personnelles dans ce pays.

L'APDP a été invitée également à prendre part à l'atelier de renforcement des capacités sur l'harmonisation des données et les flux de données transfrontaliers organisé par la CEDEAO du 15 au 18 juillet 2024 à Abuja au Nigeria.

Une séance de travail en ligne s'est tenue également entre l'APDP et la Commission Nationale de Protection des Données (CNPD) du Luxembourg. Il a été évoqué essentiellement les pistes de coopération dans les domaines de la formation et de la conduite des missions de contrôle.

Sur invitation de l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD), le Président de l'APDP a pris part à Dakar au Sénégal du 14 au 18 octobre, à une session de formation en tant qu'intervenant.

L'occasion lui a été offerte de faire une présentation sur la réglementation béninoise dans le domaine de la protection des données personnelles. L'objectif de ce séminaire international est de former principalement des chercheurs africains sur les questions de gestion FAIR ayant pour objectif l'amélioration de la réutilisation des données.

Enfin, l'APDP a pris part aussi à la 13ème édition de l'Africa Digital Expo à Kinshasa en République Démocratique du Congo du 09 au 11 décembre 2024.

B- Les rencontres statutaires et institutionnelles



L'APDP, membre du Réseau Africain des Autorités de Protection des Données Personnelles (RAPDP) a pris part à la Conférence Internationale sur la Protection des Données Personnelles et à l'Assemblée Générale du RAPDP tenues à Nairobi au Kenya du 07 au 10 mai 2024. L'occasion a été saisie par le Président de l'Autorité pour passer en revue avec ses pairs du Maroc, du Niger, du Burkina-Faso et du Sénégal l'état de coopération entre leurs Autorités. La délégation béninoise a discuté également avec la Représentante de l'Estonie au Kenya sur les modalités futures de coopération entre l'Autorité du Bénin et celle de cet Etat de l'Europe de l'Est, qui est avancé sur l'implémentation du numérique dans la gouvernance de la cité.

Par ailleurs, une délégation de l'APDP conduite par son Président, a pris part à Strasbourg en France du 05 au 07 juin 2024, à la 46ème réunion plénière du comité consultatif de la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (CONVENTION 108).



De même, l'APDP, membre de l'Association Francophone des Autorités de Protection des Données Personnelles (AFAPDP) a participé aux réunions du Groupe de travail « ***Révision des statuts de l'AFAPDP*** ». Elle a également pris part à l'Assemblée Générale de l'Association, couplée aux activités de la Global Privacy Assembly (GPA) qui ont eu lieu à Jersey en Angleterre du 28 au 31 octobre 2024.



C- Les missions d'immersion et de formation



Une délégation de l'APDP conduite par son Président a effectué une visite d'étude et de coopération auprès de la Commission Nationale de contrôle de la protection des Données à caractère Personnel (CNDP) du Maroc du 15 au 20 juillet 2024.



Ce séjour a permis à la délégation de s'imprégner du fonctionnement et des missions de son homologue du Maroc et de passer en revue l'accord de coopération signé entre les deux Autorités en 2022.







DEUXIEME PARTIE :

ENJEUX ET PERSPECTIVES



Chapitre I

LES ENJEUX DE LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

I- L'Intelligence Artificielle et la vie privée

Contexte

L'intelligence Artificielle (IA) regroupe des technologies capables de simuler certaines fonctions cognitives humaines comme l'apprentissage, la reconnaissance ou la prise de décision. Quant à la vie privée, elle renvoie au droit pour tout individu de contrôler ses informations personnelles.

Dans un monde hyperconnecté, les systèmes d'IA sont de plus en plus utilisés dans des domaines sensibles (santé, sécurité, finance, éducation, etc.) et s'appuient massivement sur des données personnelles. Cette dépendance soulève des inquiétudes croissantes quant à la protection de la vie privée.

Dès lors, la question centrale est de savoir comment garantir la confidentialité des données dans un contexte où l'IA est omniprésente.

A- Les enjeux de la vie privée face à l'intelligence artificielle

L'IA repose sur la collecte, l'analyse et le croisement de vastes quantités de données, souvent personnelles. Cela soulève plusieurs enjeux :

- **La surveillance :** les technologies comme la reconnaissance faciale, les assistants vocaux ou les caméras intelligentes peuvent suivre les individus à leur insu.

- **Le profilage automatisé :** les algorithmes peuvent déduire des préférences, opinions ou comportements, affectant potentiellement l'accès à des services (crédit, emploi, assurance, logement, éducation, services de santé, ou encore prestations sociales).

- **Le manque de transparence :** les décisions prises par des systèmes complexes sont souvent difficiles à expliquer, ce qui nuit au droit à la compréhension et à la contestation.

- **La perte de contrôle sur ses données :** les utilisateurs ignorent souvent qui collecte leurs données, dans quel but et pour combien de temps.



B- Les cadres de protection existants

Face à ces risques, des cadres juridiques ont été mis en place pour protéger les droits des individus :

- Le RGPD (Règlement général sur la protection des données) en Europe impose des obligations strictes aux responsables de traitement, notamment la limitation des finalités, la minimisation des données, le consentement éclairé, et le droit à l'effacement.

- Le Code du numérique au Bénin (notamment en son Livre Vième) reprend ces principes en encadrant la mise en conformité avec le régime de protection des données personnelles.





- Les Autorités de protection des données, comme la CNIL en France ou l'APDP au Bénin, veillent à l'application des lois, sensibilisent et peuvent sanctionner les manquements.

- Le RAPDP (Réseau Africain des Autorités de Protection des Données Personnelles) facilite la coopération entre les autorités africaines, encourage l'harmonisation des lois et soutient la protection des données sur le continent.

- L'AFAPDP (Association Francophone des Autorités de Protection des Données Personnelles) réunit les autorités de l'espace francophone pour partager les bonnes pratiques, accompagner les pays émergents et promouvoir une culture commune de la vie privée.

C- Vers une IA éthique et respectueuse de la vie privée

Il est essentiel de développer une **IA éthique**, centrée sur l'humain et respectueuse des droits fondamentaux :



- Privacy by Design et Privacy by Default (art 424 Code du numérique) : intégrer la protection des données dès la conception des systèmes.

- Anonymisation et pseudonymisation : techniques permettant de limiter l'identifiabilité des personnes.

- Explicabilité des algorithmes : garantir que les décisions prises puissent être comprises et justifiées.

- Auditabilité et responsabilité : permettre un contrôle humain et juridique des systèmes d'IA.

Ces mesures doivent s'accompagner d'une gouvernance claire, impliquant développeurs, experts en cybersécurité, architectes systèmes, analystes de données, décideurs, juristes et citoyens.

En conclusion, L'**IA** offre des opportunités majeures, mais son développement ne peut se faire au détriment de la vie privée. Protéger les données personnelles, c'est préserver la liberté et la dignité de chacun.

Il est donc urgent d'adopter des approches responsables, combinant innovation technologique, cadre juridique rigoureux et sensibilisation des acteurs.

Une IA digne de confiance est celle qui respecte l'humain, sa vie privée et ses droits.

II- Vidéosurveillance et vidéoprotection : les régimes de traitement applicables

A- Un contexte d'usage croissant des dispositifs de captation d'images



L'usage des dispositifs de vidéosurveillance et de vidéoprotection connaît une croissance significative au Bénin, aussi bien dans l'espace public que dans des lieux privés accessibles au public ou non. Portés par des motivations sécuritaires légitimes (prévention des actes de délinquance, protection des biens et des personnes, sécurité des abords des bâtiments ou même dissuasion), ces dispositifs posent cependant de nombreux enjeux en matière de protection des données à caractère personnel.

Les images captées permettent en effet l'identification directe ou indirecte des personnes filmées, ce qui soumet ces traitements à la législation en vigueur.

Dans un contexte marqué par la modernisation des infrastructures urbaines et la numérisation croissante des services publics et privés, il est essentiel que l'encadrement juridique des dispositifs de vidéosurveillance soit à la hauteur des risques d'atteinte à la vie privée, à la liberté d'aller et venir, et à la dignité humaine.

C'est dans cette optique que l'APDP, en tant qu'autorité indépendante, veille à garantir l'équilibre entre impératif de sécurité et respect des droits fondamentaux des personnes sur la base de la Loi n° 2017-20 du 20 Avril 2018 portant Code du numérique en République du Bénin, telle que modifiée par la loi n°2020-35 du 06-janvier 2021 et du Décret n° 2017-077 du 10 février 2017 portant conditions de mise en place et d'utilisation de système de vidéosurveillance en République du Bénin.

B- Une distinction nécessaire : vidéosurveillance et vidéoprotection

De manière générale, la vidéosurveillance est souvent assimilée à la vidéoprotection ; les objectifs visés à travers l'installation des deux dispositifs étant à quelques différences près identiques.

Toutefois dans le contexte qui est le nôtre au Bénin, le législateur à travers les textes a distingué la vidéosurveillance de la vidéoprotection et a su délimiter leurs champs d'application.

Ainsi, la vidéoprotection est encadrée par le décret n° 2022 - 107 du 16 février 2022 portant autorisation de collecte et de traitement de données par des systèmes de vidéoprotection en République du Bénin.



Les dispositions de ce décret s'appliquent à *« tout système de vidéoprotection entendu comme tout dispositif technologique de capture, de stockage et de traitement d'images, installé sur la voie publique, les lieux publics, les lieux ouverts au public, dans les infrastructures, installations et édifices publics, pour le compte de l'État, d'une collectivité locale, d'un établissement public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public. ».*

Le but visé à travers l'installation de dispositifs de vidéoprotection en République du Bénin est ***« ...la défense et la sûreté de l'État, la sécurité publique, la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales, l'exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté ».***

Conformément audit décret, le champ de vision des systèmes de vidéoprotection ne couvre en aucun cas les lieux privés ; ceci a pour conséquence de rendre le Ministère de la sécurité publique comme le responsable de traitement dans ce cas spécifique.

En droit, la distinction entre vidéosurveillance et vidéoprotection est souvent plus fonctionnelle que juridique. Si ces deux notions renvoient à l'usage de caméras pour surveiller un espace, la vidéosurveillance est plus fréquemment utilisée par le particulier ou la personne morale de droit public, dans les contextes où les caméras sont installées pour surveiller des espaces bien circonscrits (ex : surveillance d'un domicile, d'un commerce, etc), tandis que la vidéoprotection est davantage mobilisée dans un cadre/espace public (ex : caméras installées par l'Etat ou l'autorité morale de droit public et orientées sur la rue ou les routes pour assurer la sécurité publique, ...).

Quant à l'usage des dispositifs de vidéosurveillance, il est régi principalement par le décret n° 2017-077 du 10 février 2017 portant conditions de mise en place et d'utilisation de systèmes de vidéosurveillance en République du Bénin.

Le Législateur du code du numérique ayant indiqué clairement dans son Livre préliminaire que les images/sons sont des données personnelles, l'APDP, structure chargée du respect de la loi portant protection des données personnelles en République du Bénin, à son tour, s'est prononcée sur la problématique à travers une Délibération.



En tout état de cause, la collecte et l'enregistrement d'images de personnes physiques susceptibles d'identification constituent des traitements de données à caractère personnel soumis aux dispositions du Livre Vième relatif à la protection des données personnelles de la loi n° 2017-20 du 20 Avril 2018 portant Code du numérique en République du Bénin, telle que modifiée par la loi n°2020-35 du 06-janvier 2021. L'APDP consacrée garante de l'exécution des dispositions législatives dudit Livre, veille à son application en République du Bénin depuis plus d'une décennie.

C- Les régimes juridiques applicables aux traitements par vidéosurveillance

Il est évident qu'en raison de la masse de données et de la sensibilité de données collectés et traitées par des systèmes de vidéoprotection, le régime juridique applicable est celui de l'autorisation. Ce qui n'est toujours pas le cas de la vidéosurveillance. L'un des points essentiels de la régulation de l'usage des dispositifs de vidéosurveillance concerne leur régime juridique de traitement.

Le législateur à travers le Livre Vème du Code du numérique a prévu deux régimes juridiques de traitement : le régime de déclaration et le régime d'autorisation. L'orientation d'une requête visant à déclarer un traitement de données personnelles (images/sons) par une/des caméras de vidéosurveillance s'appuie sur des critères techniques et de sécurité bien précis.

1- Le régime de déclaration

Le régime de déclaration s'applique lorsque les caméras, notamment les caméras analogiques fonctionnant en circuit fermé (type CCTV [Closed-Circuit Television, ou en français télévision en circuit fermé] sans connexion réseau), ne permettent pas l'accès à distance aux images. Cette configuration implique que les dispositifs opèrent localement, généralement par un câblage coaxial ou interne, sans connexion à Internet. Les images sont enregistrées sur des équipements de stockage situés sur place, sans possibilité d'accès via un téléphone, une application mobile ou un réseau distant. Ce type d'installation réduit les risques d'intrusion ou d'atteinte à la vie privée par des tiers non autorisés.



2- Le régime d'autorisation

Le régime d'autorisation, en revanche, est requis dans deux situations principales :

- Premièrement, lorsqu'il existe un accès à distance aux images, notamment par le biais d'Internet, via des applications mobiles, des ordinateurs connectés ou tout autre dispositif permettant de consulter les flux vidéo hors du site surveillé. Ce qui présente des risques particuliers au regard des libertés et droits fondamentaux des personnes dont les images sont enregistrées ;

- Deuxièmement, lorsque les données sont stockées sur un serveur distant, notamment dans un environnement de type cloud, et que ce serveur est hébergé à l'étranger, en dehors de l'espace CEDEAO. Dans ce cas, les risques de transfert transfrontalier de données et d'atteinte à la sécurité augmentent, justifiant un encadrement renforcé par le biais du régime d'autorisation.



Il sied par ailleurs d'indiquer qu'une interconnexion de fichiers ou de base de données contenant des images/sons enregistrés par un dispositif de vidéosurveillance expose également les

personnes filmées à des risques non maitrisés liés à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Une autorisation de l'Autorité compétente est donc requise en l'espèce.

Ces critères prédéfinis sont de ce fait indispensables pour déterminer le régime juridique correspondant à l'exploitation des données personnelles collectées par ce canal et permet à l'autorité de contrôle qu'est l'APDP, d'accomplir ses missions se rapportant à l'orientation/ l'accompagnement des citoyens, au suivi et au respect des règles en vigueur en matière de protection des données personnelles.

D- Les obligations générales du responsable de traitement

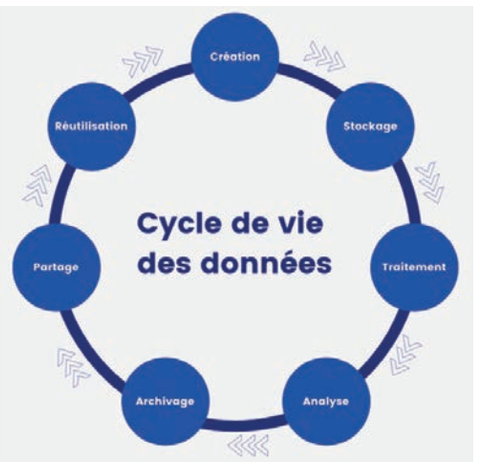
Plusieurs obligations incombent à toute personne physique ou morale qui décide d'installer un dispositif de vidéosurveillance à des fins non frauduleuses. Il s'agit notamment de :



- Principe de finalité et de proportionnalité : le traitement doit répondre à une finalité précise (ex : sécurité des biens et des personnes) et employer des moyens proportionnés (nombre de caméras, durée de conservation des images, zones filmées) ;

- Principe de l'information préalable qui est traduit en l'espèce par l'Information des personnes filmées : ce droit devra être assuré aussi bien à l'égard du personnel de la structure (cas des locaux à usage professionnel) qu'à l'égard de ses usagers. Ainsi, une affiche sur laquelle doit figurer des mentions obligatoires indiquant l'identité du responsable de traitement, les finalités visées à travers l'installation des caméras, la durée de conservation des images/sons et la garantie des droits des personnes devra être apposée à des endroits spécifiques du bâtiment ;

- Principe de confidentialité et de sécurité des données : les images / sons doivent être protégés contre tout accès non autorisé. L'accès doit être limité aux personnes dûment habilitées. La mise en place de mesures organisationnelles et juridiques (charte informatique, politique de confidentialité ou de protection des données personnelles, signature d'engagement de confidentialité, ...) est également vivement recommandée ;



- Principe de la durée de conservation : elle ne doit pas excéder soixante (60) jours, sauf nécessité particulière liée à une enquête ou une procédure judiciaire. Toutefois, la conservation pour une durée plus longue (au-delà de la durée réglementaire définie) est possible après autorisation accordée par l'APDP au responsable de traitement.

E- Les dérives observées et les risques pour les droits fondamentaux

Au cours de l'année écoulée, l'APDP a constaté une augmentation des dispositifs non conformes ou installés sans formalités préalables. Plusieurs plaintes ont révélé :



- L'absence d'affiches d'information ;
- L'installation de caméras dans des lieux sensibles (vestiaires, toilettes...) ;
- La surveillance de la qualité et de la quantité de travail des salariés, ce qui constitue une atteinte à la personne humaine ;
- La captation non justifiée d'espaces publics ou de propriétés voisines...

Ces pratiques portent atteinte à la vie privée et aux libertés individuelles et appellent une réaction forte des autorités et une meilleure sensibilisation des responsables de traitement.

F- Perspectives et recommandations de l'APDP

Pour faire face aux enjeux croissants liés à l'essor de la vidéosurveillance et de la vidéoprotection, l'APDP recommande :



- L'adoption de lignes directrices nationales spécifiques ;
- L'intensification des contrôles sur le terrain ;
- La mise en œuvre de campagnes d'information et de sensibilisation ;
- La promotion de technologies de protection de la vie privée (floutage automatique, masquage des visages, etc.) ;

III- Les obligations légales et réglementaires de sécurité des systèmes d'information

Contexte

À l'ère du numérique, les systèmes d'information sont au cœur des activités économiques, administratives et sociales. Ils traitent des données sensibles, parfois critiques, exposées à des menaces multiples (cyberattaques, fuites de données, sabotages).

Face à ces risques, la sécurité des systèmes d'information devient un enjeu stratégique. Mais au-delà de la nécessité technique, elle s'impose comme une **obligation légale**, encadrée par des textes nationaux et internationaux visant à garantir la confiance, la protection des données et la continuité des services.

A- Principales obligations légales et réglementaires

Les cadres juridiques imposent aux responsables de systèmes d'information plusieurs obligations clés :



- **Mettre en œuvre des mesures de sécurité appropriées :** pare-feu, authentification forte, chiffrement, segmentation réseau, etc., adaptées au niveau de sensibilité des données.
- **Évaluer les risques :** réaliser régulièrement une analyse de risques pour identifier les vulnérabilités, les impacts potentiels et prioriser les mesures à prendre.



- **Notifier les incidents de sécurité :** en cas de violation de données personnelles ou d'incident majeur, une notification doit être faite aux autorités compétentes (par exemple, selon l'article 427 du Livre Vème du Code du numérique la notification doit être faite sans délai à l'APDP).
- **Assurer la traçabilité et la documentation :** tenir des registres de traitement, des journaux de sécurité, des politiques de sécurité, et être en mesure de prouver la conformité en cas de contrôle.
- **Former et sensibiliser les utilisateurs :** les collaborateurs sont souvent le maillon faible. Leur sensibilisation régulière est obligatoire dans de nombreux cadres réglementaires.

B- Cadre juridique de référence

Plusieurs textes définissent les obligations en matière de sécurité informatique, tant au niveau national qu'international.



- **Le RGPD (UE) :** impose la sécurité des données personnelles, le Privacy by Design, la notification des violations de données, etc.
- **La directive NIS/NIS2 (UE) :** S'adresse aux opérateurs de services essentiels (énergie, santé, transport, eau, télécommunications, services financiers, alimentation, infrastructures numériques, environnement, sécurité publique, etc.) pour garantir la résilience de leurs systèmes.
- **La norme ISO/IEC 27001 :** cadre international de référence pour les systèmes de gestion de la sécurité de l'information (SMSI).



- **La norme ISO/IEC 27035-1 :** décrit les principes de la gestion des incidents de sécurité de l'information, afin de permettre aux organismes de se préparer, de réagir efficacement et de se remettre des incidents, y compris les violations de données.

- **Le Code du numérique du Bénin (Livre Vème) :** Impose des obligations aux responsables de traitement en matière de sécurité des données, notamment aux articles 425 et 426, avec des sanctions et mesures administratives prévues en cas de manquement, conformément à l'article 452 et suivants.

- **Les autorités compétentes,** telles que **l'A**utorité de **P**rotection des **D**onnées à caractère **P**ersonnel (**APDP**)**, le C**entre **N**ational **d'I**nvestigations **N**umériques (**CNIN**) **et l'A**gence des **Sy**stèmes d'**I**nformation du **N**umérique (**ASIN**) du Bénin, veillent au respect des règles, assurent un accompagnement et peuvent prononcer des sanctions.

C- Sanctions et enjeux de non-conformité

Le non-respect des obligations légales en matière de sécurité expose les entités à :

- **Des sanctions administratives et financières :** amendes pouvant atteindre plusieurs millions selon la gravité et la législation applicable.
- **Des sanctions pénales :** en cas de négligence grave ou d'atteinte intentionnelle à un système d'information.
- **Des pertes réputationnelles :** la confiance des clients et partenaires peut être durablement entamée en cas de fuite de données ou d'incident médiatisé.
- **Des interruptions d'activités :** les cyberattaques peuvent bloquer des services critiques, avec un impact économique majeur.



Conclusion

La sécurité des systèmes d'information n'est plus une option, mais une **obligation légale et stratégique**. Elle nécessite une approche proactive, fondée sur la gestion des risques, la conformité réglementaire et l'implication de tous les acteurs.

Respecter ces obligations, c'est non seulement se prémunir contre les menaces, mais aussi garantir la confiance numérique, la continuité d'activité et la protection des droits des personnes concernées.

Chapitre II

LES PERSPECTIVES

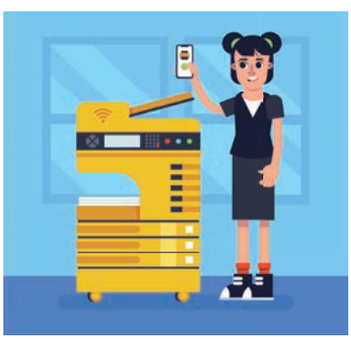
I- Besoins en termes de ressources matérielles

Dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles et de la mise en œuvre optimale des missions de l'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel, les besoins suivants en ressources matérielles sont identifiés :

A- Équipements informatiques et numériques

- Ordinateurs portables et de bureau sécurisés au profit du personnel ;
- Serveurs de stockage sécurisés (physiques et cloud) pour l'hébergement des bases de données sensibles ;
- Dispositifs de sauvegarde automatique et de restauration (onduleurs, NAS, disques durs externes) ;





- Matériel de visioconférence et équipements de communication numérique pour les réunions hybrides (caméras HD, micros, écrans interactifs) ;
- Imprimantes multifonctions et scanners sécurisés ;
- Equiper davantage la salle serveur avec des outils de dernière génération.

B- Outils de cybersécurité



- Pares-feux de nouvelle génération (NGFW) ;
- Solutions antivirus/antimalware professionnelles ;



- Logiciels de chiffrement des données et de gestion des accès (authentification forte, VPN, gestion des identifiants) ;
- Outils de détection et de réponse aux incidents de sécurité (SIEM, EDR) ;
- Logiciels d'audit et de traçabilité des flux de données.

C- Équipements de sensibilisation et de communication



- Matériel audiovisuel pour la production de supports de sensibilisation (caméras, micros, kits d'éclairage) ;
- Stands mobiles, kakemonos, banderoles pour les campagnes dans les établissements scolaires, marchés, administrations ;
- Tablettes ou smartphones pour les enquêtes terrain et les opérations de proximité.

D- Mobilier et infrastructure



- Bureaux ergonomiques pour les postes de travail ;
- Armoires de sécurité pour les documents sensibles ;
- Véhicules pick-up 4X4 pour les missions de terrain et les campagnes de sensibilisation dans les zones éloignées.

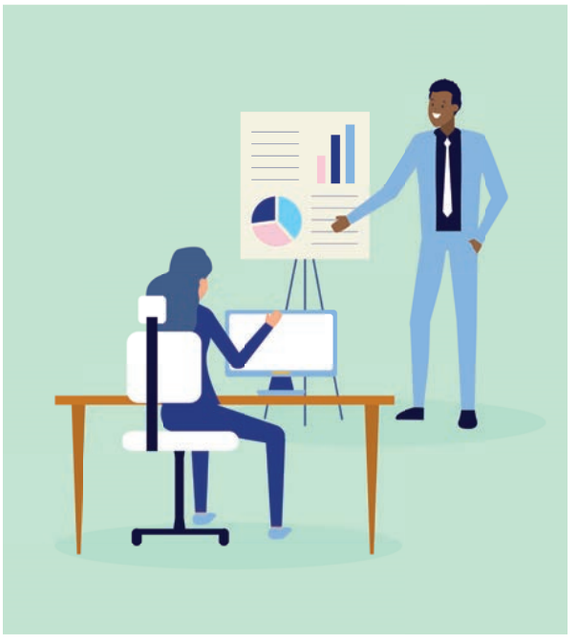
E- Logiciels spécialisés

- Logiciels de gestion des plaintes et des notifications de violation de données ;
- Outils de cartographie des traitements de données ;
- Plateformes de gestion des consentements et des droits des personnes.



II- Le renforcement de capacité des cadres techniques

Pour un meilleur traitement des dossiers et un suivi rigoureux des requêtes, il est envisagé la formation et le recyclage des agents de l'APDP sur plusieurs disciplines :

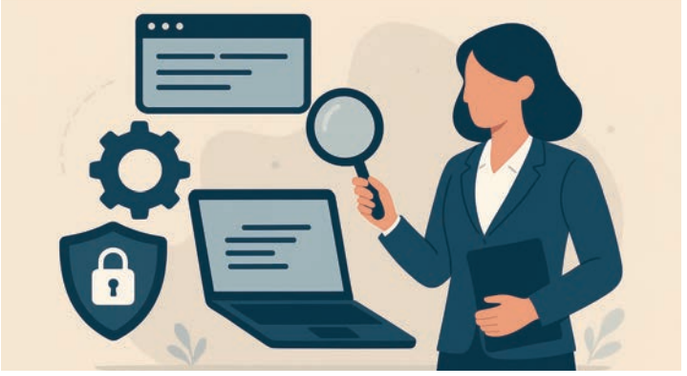


- **Cybersécurité :** Cette formation permettrait de mieux comprendre les risques liés à la sécurité des systèmes d'information et d'approfondir les connaissances sur les bonnes pratiques pour protéger les données personnelles ;
- **Protection des données personnelles :** Une formation plus approfondie sur les obligations légales et réglementaires en matière de protection des données serait utile pour renforcer les compétences dans le cadre des missions de contrôle ;
- **Missions d'études :** en prélude à l'organisation au Bénin des élections générales en 2026, il est envisagé d'envoyer un cadre de l'APDP auprès de l'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel et de la Vie Privée du Gabon pour une immersion en vue de s'informer le rôle de l'Autorité en période électorale ;
- **Renforcement de capacités en Rédaction administrative ;**
- **Renforcement de capacités en passation de marchés publics.**

III- Acquisition d'outils et moyens de contrôle et d'investigations

L'acquisition d'outils et de moyens de contrôle et d'investigation (art. 486 du Code du numérique) permettrait à l'APDP de renforcer les capacités de ses services techniques en matière d'analyse en cybersécurité et d'audit approfondi des systèmes utilisés par les responsables de traitement. Ces outils permettront une gestion plus efficace des plaintes liées aux violations de données personnelles par une analyse rigoureuse des preuves afin de situer les responsabilités des parties prenantes.

Aussi, ces outils permettront-ils la réalisation de tests d'intrusion, menés par les services techniques, pour évaluer la robustesse des mesures de sécurité mises en œuvre par les entités soumises à l'obligation de déclaration des traitements de données personnelles et au contrôle de l'Autorité.



IV- Mobilisation des ressources financières

Au regard des défis à relever, l'APDP a besoin d'un minimum de ressources, notamment financières. En effet, la subvention accordée par l'Etat mérite d'être améliorée de façon substantielle.

Par ailleurs, l'Institution devra mettre véritablement en application la possibilité que lui accorde la loi de mobiliser des ressources propres par l'exercice de ses activités.

Ainsi, un accent particulier sera mis sur le contrôle des installations des systèmes de vidéosurveillance par des structures et des particuliers sur toute l'étendue du territoire national.



CONCLUSION GÉNÉRALE

La protection des données à caractère personnel en Afrique en général et au Bénin en particulier est un enjeu crucial pour le développement numérique du continent. Bien que des acquis notables aient été réalisés en matière de législation, de création d'autorités de régulation et de sensibilisation des citoyens, des défis demeurent. Le manque de ressources, la disparité législative, la cybercriminalité croissante et la faible sensibilisation numérique constituent des obstacles importants.

Cependant, ces défis peuvent être surmontés grâce à une coopération régionale renforcée, l'adoption de technologies émergentes et une meilleure éducation numérique.

Si le Bénin parvient à relever ces défis, il pourra transformer la protection des données en une véritable opportunité de développement économique et social, tout en garantissant les droits fondamentaux de ses citoyens dans l'ère numérique et attirer les investisseurs.



150

LIGNE VERTE POUR RECEVOIR ET TRAITER VOS REQUÊTES

Appels gratuits du lundi au vendredi de 8h à 17h30



APDP
AUTORITÉ DE PROTECTION
DES DONNÉES PERSONNELLES

Siège : Rue 6.076 « Aïdjèdo,Immeuble El MARZOUK Joël »
01 BP : 04837 Cotonou
Numéro vert : 150
Tel : (229) 01 21 32 57 88 / 01 69 55 00 00
Site web : https//apdp.bj
E-mail : contact@apdp.bj

Scannez le code